

CONVOCATÒRIA 1/25 (PROCÉS SELECTIU NÚMERO 1)
CONVOCATORIA 1/25 (PROCESO SELECTIVO NÚMERO 1)

PRIMER EXERCICI - SEGONA PART

PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL COS SUPERIOR D'ADMINISTRACIÓ,
A1-01, COS GENERAL
TORN LLIURE

PRIMER EJERCICIO - SEGUNDA PARTE

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN,
A1-01, CUERPO GENERAL
TURN0 LIBRE

PLANTILLA DE RESPOSTES / PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPOSTA RESPUESTA	Nº	RESPOSTA RESPUESTA
1	B	21	B
2	D	22	A
3	C	23	B
4	D	24	D
5	B	25	B
6	D	26	D
7	C	27	B
8	B	28	D
9	B	29	C
10	C	30	C
11	C	31	B
12	D	32	B
13	D	33	A
14	B	34	A
15	A	35	D
16	C	36	C
17	A	37	C
18	D	38	D
19	A	39	B
20	A	40	D



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria de Economia, Hacienda
y Administración Pública

CONVOCATORIA PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN A1-01

TURNO LIBRE GENERAL

**CONVOCATORIA 1/25
PROCESO SELECTIVO 1**

**PRIMER EJERCICIO
SEGUNDA PARTE**

**TIEMPO REALIZACIÓN:
(2 horas; 120 minutos)**

1. Una entidad integrante del sector público institucional de la Generalitat concede determinadas ayudas públicas. ¿Qué clase de potestad administrativa está ejerciendo?

- A) La de entrega y distribución de fondos públicos como entidad colaboradora.
- B) La potestad o actividad de fomento.
- C) La potestad o actividad prestacional o de gestión de servicios públicos.
- D) Ninguna. Las entidades del sector público institucional no pueden ejercer potestades administrativas.

2. Un alto cargo de la Administración del Consell de la Generalitat, titular de una Dirección General, dictó un acto administrativo que terminó siendo declarado nulo de pleno derecho por la jurisdicción contencioso-administrativa, por considerar que el órgano era manifiestamente incompetente por razón de la materia. Esto significa que:

- A) Podrá ser convalidado por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
- B) Sus actos sucesivos en el procedimiento también serán necesariamente nulos.
- C) Produce efectos *ex nunc*, es decir, desde el momento en que se declaró nulo.
- D) Es susceptible de conversión, si cumple los requisitos exigidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Según la regulación contenida en los artículos 288 a 292 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, señale cuál de los siguientes actos jurídicos publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea NO pudo ser dictado por el Consejo de la Unión Europea:

- A) Recomendación de 12 de mayo de 2025, relativa a un Sistema Europeo de Aseguramiento de la Calidad y de Reconocimiento en la Educación Superior (DOUE 28/05/2025).
- B) Decisión de Ejecución (UE) 2022/2506, de 15 de diciembre de 2022, sobre medidas para la protección del presupuesto de la Unión frente a la vulneración de los principios del Estado de Derecho en Hungría (DOUE 20/12/2022).
- C) Directiva Delegada (UE) 2024/1262, de 13 de marzo de 2024, por la que se modifica la Directiva 2010/63/UE, con respecto a los requisitos relativos a los establecimientos y al alojamiento y al cuidado de los animales, y con respecto a los métodos de sacrificio de animales (DOUE 15/05/2024).
- D) Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2396, de 24 de noviembre de 2025, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2019/1890 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de las actividades de perforación no autorizadas de Turquía en el Mediterráneo oriental (DOUE 25/11/2025).

4. En la tabla siguiente se muestran datos de la densidad de población de las comunidades autónomas de régimen común en el año 2023:

	Densidad de población 2023
Cataluña	246
Galicia	91
Andalucía	98
Principado de Asturias	95
Cantabria	110
La Rioja	64
Región de Murcia	137
C. Valenciana	224
Aragón	28
Castilla-La Mancha	26
Canarias	296
Extremadura	25
Illes Balears	240
Madrid	855
Castilla y León	25
Media	92

De acuerdo con dichos datos, señale la respuesta correcta:

- A) Galicia no participaría en el Fondo de Cooperación ya que tiene una densidad de población superior al 90% de la densidad media.
- B) La Rioja no participaría en el Fondo de Competitividad ya que su densidad de población es superior al 50% de la media.
- C) Andalucía no participaría en el Fondo de Competitividad ya que su densidad de población es superior a la media.
- D) Aragón participaría en el Fondo de Cooperación ya que su densidad de población es inferior al 50% de la media.

5. El subsecretario de la Conselleria de Cultura quiere fomentar la cohesión del personal y ha lanzado la iniciativa “Cumple con horchata”. Cada mes, su secretaria elabora un listado con los nombres y apellidos de los empleados que cumplen años y lo difunde por correo interno a toda la plantilla junto con una invitación a una horchata en la cafetería de la sede.

Desde la perspectiva de protección de datos, ¿cuál sería el principal problema de esta práctica?

- A) Podría considerarse legítima si se interpreta que la difusión de los nombres responde a un interés organizativo y de buen clima laboral.
- B) El envío revela indirectamente la fecha de nacimiento, lo que supone tratar datos personales sin base jurídica clara.
- C) Se trataría de un supuesto de interés legítimo que no requiere más trámite, siempre que se comunique la finalidad al Delegado de Protección de Datos.
- D) La publicación es válida porque se realiza únicamente en el ámbito interno de la Conselleria y no supone cesión de datos a terceros.

6. De acuerdo con los siguientes datos de una comunidad autónoma, calcule el gasto computable a efectos de la regla de gasto de la administración de la Generalitat de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

Empleos no financieros: 3.000 millones de euros.

Intereses de la deuda: 5 millones de euros.

Amortización de deuda: 100 millones de euros.

Gasto financiado con fondos de la Unión Europea: 50 millones de euros.

Gasto financiado con fondos de diversos Ministerios: 10 millones de euros.

- A) 2835 millones de euros.
- B) 2945 millones de euros.
- C) 2940 millones de euros.
- D) 2935 millones de euros.

7. De acuerdo con el cuadro siguiente, correspondiente a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025.

CAPÍTULO DE GASTO	ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT	ORGANISMOS AUTÓNOMOS	ENTIDADES D. PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES	OTRAS ENTIDADES D. PÚBLICO	FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA	FUNDACIONES	CONSORCIOS	millones de euros	
								TRANSFERENCIAS Y COMPENSACIONES	
								INTERNAS	
								ENTRE ENTIDADES	GENERALITAT
1 - Gastos de personal	9.401	194	470	4	0	88	254	0	0
2 - Compra de bienes corrientes y gastos de	4.455	323	738	1	7	47	275	0	372
3 - Gastos financieros	1.184	1	6	0	0	0	1	0	0
4 - Transferencias corrientes	8.238	842	59	0	0	0	7	100	1.264
5 - Fondo de contingencia	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Total operaciones corrientes Total	23.287	1.360	1.272	5	7	135	538	100	1.636
6 - Inversiones reales	1.484	79	342	0	0	9	27	0	0
7 - Transferencias de capital	1.481	137	339	0	0	1	0	0	685
Total operaciones de capital Total	2.965	216	682	0	0	10	27	0	685
8 - Activos financieros	58	0	89	0	15	0	0	8	39
9 - Pasivos financieros	5.982	0	22	0	0	1	0	0	0
Total operaciones financieras Total	6.040	0	111	0	15	1	0	8	39
TOTAL GASTOS	32.291	1.577	2.065	5	21	147	565	108	2.360

Indique a cuánto asciende el presupuesto consolidado de la Generalitat:

- A) 39.139 millones de euros.
- B) 36.671 millones de euros.
- C) 34.203 millones de euros.
- D) 36.563 millones de euros.

8. La Ley de Presupuestos para 2025, prevé que la Generalitat asuma la carga de la deuda por amortizaciones del ejercicio 2025 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que asciende a 700.000 euros. El importe de la deuda amortizada se constituye por aportación de la Generalitat para incrementar el fondo patrimonial de Ferrocarrils.

La aportación de capital se considera necesaria para poder hacer frente a los compromisos adquiridos frente a terceros, cubrir las necesidades de liquidez de la sociedad y reforzar la situación patrimonial de la misma.

Señale la imputación presupuestaria correcta. La aportación de la Generalitat al Fondo Patrimonial de FGV se contabilizará en el:

- A) Capítulo 8 de ingresos de activos financieros.
- B) Capítulo 8 de gastos de activos financieros.
- C) Capítulo 9 de gastos de pasivos financieros.
- D) Capítulo 9 de ingresos de pasivos financieros.

9. Con fecha 9 de septiembre de 2025 se suscribió un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Generalitat por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de mayo, en el que se aprobó la distribución del crédito del Programa de Reforma de la Administración de Justicia, en el que se asignó a la Comunitat Valenciana un importe de 600.000,00 euros para el ejercicio 2025. En el convenio se establece que la Generalitat deberá destinarlos a los siguientes compromisos financieros asumidos en el Pleno de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia:

- Dotación de material informático para el impulso de nuevas tecnologías para conseguir una justicia ágil, accesible y de calidad, con un coste aproximado de 150.000,00 euros.

- Para el programa de reforma de la Administración de Justicia: 400.000,00 euros, para financiar a las entidades locales para la licitación, adjudicación y ejecución, de los proyectos de obra en materia de infraestructuras judiciales, mediante convocatoria de concurrencia competitiva.

- 50.000,00 euros, para la adquisición de manuales de técnica legislativa que mejore la formación del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Señale la respuesta correcta. La competencia para aprobar esta modificación presupuestaria, consistente en:

A) Una generación de créditos por fondos finalistas del Ministerio de Justicia, corresponde al Consell, a propuesta de la Conselleria de Justicia, de la cual se dará cuenta a Les Corts en el plazo máximo de un mes desde su aprobación, que autorizará un aumento de crédito en los capítulos del presupuesto de gastos en:

Capítulo 6 por 150.000,00 euros.

Capítulo 7 por 400.000,00 euros.

Capítulo 2 por 50.000,00 euros.

B) Una generación de créditos por fondos finalistas del Ministerio de Justicia, corresponde a la Conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, a propuesta de la Conselleria de Justicia, de la cual se dará cuenta a Les Corts en el plazo máximo de quince días hábiles desde su aprobación, que autorizará un aumento de crédito en los capítulos del presupuesto de gastos en:

Capítulo 6 por 150.000,00 euros.

Capítulo 7 por 400.000,00 euros.

Capítulo 2 por 50.000,00 euros.

C) Una generación de créditos por fondos finalistas del Ministerio de Justicia, corresponde al Consell, a propuesta de la Conselleria competente en materia de Hacienda, de la cual se dará cuenta a Les Corts en el plazo máximo de un mes desde su aprobación, que autorizará un aumento de crédito en los capítulos del presupuesto de gastos en:

Capítulo 6 por 550.000,00 euros.

Capítulo 2 por 50.000,00 euros.

D) Una generación de créditos por fondos finalistas del Ministerio de Justicia, corresponde a la Conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, a propuesta de la Conselleria de Justicia, de la cual se dará cuenta a Les Corts en el plazo máximo de un mes, que autorizará un aumento de crédito en los capítulos del presupuesto de gastos en:

Capítulo 6 por 550.000,00 euros.

Capítulo 2 por 50.000,00 euros.

10. La Intervención Delegada de la Conselleria competente en materia de cultura ha recibido un expediente de gastos a los efectos de realizar la intervención previa a que se refiere el artículo 100 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, procedente de la Dirección General de Cultura. Realizada la intervención previa, la intervención delegada verifica a su criterio que, aunque existe crédito presupuestario, el propuesto es inadecuado a la naturaleza del que se propone contraer por la citada Dirección General, formulando por escrito su reparo. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con dicho supuesto:

A) La formulación del reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado, bien por la subsanación de las deficiencias observadas o bien, en el caso de no aceptación del reparo, por la resolución del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

B) La Intervención Delegada podrá formular las observaciones complementarias que considere convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.

C) Si la Dirección General de Cultura no acepta el reparo formulado por la Intervención Delegada, planteará a la Intervención General de la Generalitat, por conducto de la Secretaría Autonómica discrepancia motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.

D) Planteada la discrepancia motivada por escrito por la Dirección General de Cultura, corresponderá a la Intervención General de la Generalitat conocer la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquélla.

11. Mediante Orden de la Conselleria de Vivienda, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Programa de ayudas al alquiler de viviendas del Plan estatal de vivienda, publicándose con posterioridad la convocatoria de estas ayudas, donde se establecen los plazos máximos para la aportación de justificantes.

Según la documentación obrante en el expediente, se constata que no se han cumplido los requisitos por parte de un adjudicatario de esta ayuda, puesto que no ha presentado la totalidad de los justificantes de pago correspondientes en los plazos establecidos en las bases y convocatoria de la ayuda.

La Ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio corriente, incluye en el detalle de transferencias y subvenciones la línea S1650 «Ayudas al alquiler de viviendas».

Con estos antecedentes se declaró la pérdida del derecho al cobro de las cantidades concedidas, no justificadas, del siguiente beneficiario, en relación con el importe que en el mismo se indica:

Don Felipe Pinillos: Importe de 500 euros.

Señale la respuesta correcta. La persona responsable de la conselleria de Vivienda ha de resolver:

A) La anulación del derecho reconocido de cobro, registrando la baja total o parcial del derecho previamente contabilizado como consecuencia del acto que declara su invalidez por importe de 500 euros.

B) Minorar la retención de crédito autorizado, la aprobación de gasto, la disposición de gasto y reconocimiento de la obligación por importe de 500 euros con cargo a la línea S1650 «Ayudas al alquiler de viviendas».

C) Minorar la retención de crédito autorizado, la aprobación de gasto y disposición de gasto, por un importe de 500 euros con cargo a la línea S1650 «Ayudas al alquiler de viviendas».

D) Registrar el acuerdo por el que se declara el derecho a la devolución de cualquier ingreso realizado en las cuentas de la tesorería de la Generalitat por importe de 500 euros.

12. D. Torcuato Trapisondo, funcionario de carrera del grupo C1, ocupa actualmente un puesto clasificado como C1-14-E010 en la Conselleria competente en materia de Cultura. Tras concurrir en las listas de un partido político en las elecciones municipales de su localidad, resultó elegido concejal, cargo que desempeña en régimen de dedicación parcial, fuera de su horario administrativo, con una jornada de 13 horas semanales.

Además, D. Torcuato es aficionado al reguetón y suele actuar como animador en distintos eventos. A raíz de ello, la discoteca de su municipio le propone un contrato como DJ para trabajar los viernes y sábados por la noche, durante 3 horas cada jornada. ¿Puede D. Torcuato compatibilizar este tercer puesto de trabajo con su condición de funcionario y con el cargo de concejal en régimen de dedicación parcial?

- A) No, en ningún caso, se puede compatibilizar más de una actividad pública con actividades privadas.
- B) No, puesto que ya goza de compatibilidad para una segunda actividad pública en el sector público y la jornada en los dos puestos del sector público ya supera la jornada máxima en las Administraciones Públicas.
- C) Sí, puesto que la actividad que pretende realizar en el sector privado no supone ningún conflicto de intereses respecto de las dos actividades que presta en el sector público, ya que no compromete su imparcialidad o independencia.
- D) Sí, puesto que la segunda actividad pública que realiza como concejal está exceptuada del régimen de incompatibilidades y por tanto le puede ser reconocida la compatibilidad de la actividad privada.

13. D^a Palmira Palma, funcionaria de carrera del cuerpo C1-01 y con destino en el Ayuntamiento de su municipio de residencia, es sancionada mediante resolución firme en un expediente disciplinario con seis meses de suspensión de funciones.

Transcurrido el primer mes de cumplimiento de la sanción, se publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana una convocatoria de oposición para el acceso al cuerpo A2-01 de la Generalitat. ¿Puede D^a Palmira participar en dicho proceso selectivo encontrándose en situación de suspensión de funciones?

- A) No, puesto que durante el plazo de presentación de solicitudes está cumpliendo la sanción de suspensión de funciones.
- B) No, ya que la pena de suspensión inhabilita para el acceso a la función pública.
- C) No, no podría participar en procesos de selección cuando se ha sufrido un expediente disciplinario, pero sólo cuando éste se dictara por la propia Administración a la que ahora pretende acceder, al tratarse de administraciones diferentes podría participar.
- D) Si, podría participar.

14. La Dirección General con competencias en gestión ambiental recibe varias denuncias vecinales por ruidos y emisiones a la atmósfera procedentes de la empresa "Super Órbita", titular de una autorización ambiental integrada en vigor. Ante estos hechos, la dirección general lleva a cabo una inspección preliminar, en el curso de la cual los técnicos levantan un acta en la que se constata que la instalación supera ampliamente los límites previstos en su autorización, advirtiéndole además de un riesgo relevante para la salud de los residentes cercanos derivado de la exposición acústica continuada.

El director general competente para resolver el procedimiento sancionador aún no ha dictado el acuerdo de iniciación, pero considera que la situación exige una actuación inmediata por parte de la Administración. Por ello, y de oficio, adopta mediante resolución motivada una medida provisional consistente en la suspensión temporal de la actividad de la empresa, con el fin de garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y en tanto se valora la procedencia de iniciar un procedimiento sancionador.

La resolución se notifica al titular de la empresa el mismo día de su adopción. El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador se dicta 18 días después, notificándose ese mismo día y no contiene pronunciamiento alguno sobre la confirmación, modificación o levantamiento de la medida provisional adoptada.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta conforme al artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?

A) La medida provisional es válida, pues la Administración puede adoptarla antes de iniciar el procedimiento en casos de urgencia inaplazable, y su eficacia no depende de que el acuerdo de iniciación se dicte dentro de un plazo concreto, pues ha de protegerse el interés público.

B) La medida provisional quedó sin efecto, porque el acuerdo de iniciación se dictó fuera del plazo máximo de quince días desde su adopción y, además, no incluyó un pronunciamiento expreso sobre la medida.

C) La medida provisional sigue vigente hasta que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento, ya que su vigencia no se ve afectada por la omisión de referencia en el acuerdo de iniciación.

D) La medida provisional solo podía adoptarse una vez iniciado el procedimiento, por lo que el director general vulneró el artículo 56.1 de la Ley 39/2015 al acordarla antes del inicio formal.

15. La sra. Crisóstoma Cridencia, funcionaria interina destinada actualmente en la Dirección General de Agricultura, solicita una licencia para cursar un máster oficial en Agricultura Ecológica, dado que esta formación está directamente relacionada con las funciones que desempeña y le permitirá ampliar sus conocimientos sobre los usos y prácticas del sector agrario. ¿Cuál es la duración máxima de esta licencia y qué retribuciones percibiría la funcionaria durante el tiempo de permanencia en dicho permiso?

- A) La duración máxima de la licencia por estudios es de 12 meses. Percibiría las retribuciones básicas.
- B) La sra. Crisóstoma, no puede acogerse a esta licencia ya que no ostenta la condición de funcionaria de carrera.
- C) La duración máxima de la licencia por estudios es de 18 meses. Percibiría las retribuciones correspondientes al puesto que desempeñe.
- D) La duración máxima de la licencia por estudios es de 12 meses cada tres años. No percibirá retribuciones, pero el tiempo de permanencia tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.

16. En la conselleria competente en materia de medio ambiente se tramita un procedimiento administrativo iniciado a instancia de D. Emeterio Temeridad. Durante la tramitación, el expediente permanece paralizado durante más de ocho meses debido a la falta de emisión de un informe preceptivo por parte de un funcionario adscrito a la Dirección General de Medio Natural. La sentencia del posterior recurso contencioso-administrativo declara acreditado que dicho funcionario olvidó emitir el informe en su debido momento, sin justificar la demora ni la complejidad técnica del asunto, y que esta inactividad supuso un funcionamiento anormal del servicio.

El órgano judicial reconoce a D. Emeterio una indemnización de 120.000 euros, al concluir que el retraso injustificado ocasionó un perjuicio económico que el administrado no tenía el deber jurídico de soportar. ¿Debe abonar la administración la indemnización a D. Emeterio o puede exigir que sea el funcionario responsable del retraso quien abone esta cantidad?

- A) Nos encontramos ante un caso de responsabilidad concurrente de la administración con el funcionario, respondiendo ambos solidariamente según dispone el art. 33 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- B) Nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad de derecho privado, de los previstos, en el art. 33 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, al ser el daño causado por un sujeto concreto y no por la Administración en su conjunto.
- C) Nos encontramos en un caso en el que, debiendo indemnizar la Administración pública al particular cuyo derecho ha sido reconocido, ésta debe repetir contra el empleado público, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 36 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, exigiéndole la cuantía correspondiente por concurrir negligencia grave. La Administración ha de actuar de oficio una vez constatada o acredita ésta.
- D) Nos encontramos en un caso en el que, debiendo indemnizar la administración pública al particular cuyo derecho ha sido reconocido, ésta podría repetir contra el empleado público, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 36 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, exigiéndole la cuantía correspondiente por concurrir negligencia grave, pero sólo si lo estima oportuno, siendo preceptivo el dictamen del Consell Jurídic Consultiu.

17. Usted es el secretario del Consejo para el Estudio de la Transición Ecológica, órgano colegiado en cuyas normas organizativas se prevé que las convocatorias se realizarán con 48 horas de antelación y que, en todo lo demás, para el funcionamiento del órgano, se aplicará lo dispuesto en el régimen previsto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Hoy se encuentra usted reunido con todos los miembros del órgano en una reunión de trabajo, sin convocatoria formal, organizada por el presidente a través de videoconferencia. En esa reunión el presidente plantea que es necesario adoptar un acuerdo de manera urgente. ¿Cuál de las siguientes soluciones sería jurídicamente viable?

- A) Si lo deciden todos los miembros, podrán constituirse válidamente en ese momento y, en su caso, adoptar el acuerdo.
- B) Si la mayoría de los miembros están de acuerdo en declarar la urgencia, podrá constituirse válidamente el órgano para tratar ese asunto.
- C) Si la mayoría de los miembros están de acuerdo, el secretario podrá convocar el órgano para su constitución en plazo no inferior a 24 horas.
- D) Si todos están de acuerdo en declarar la urgencia, podrá quedar convocada la reunión para tratar ese asunto en plazo no inferior a 24 horas.

18. Marta Martí es funcionaria de carrera de la Generalitat, cuerpo A1-01, titular de un puesto de jefatura de servicio obtenido por libre designación. En fecha 1 de junio de 2019 pasa a la situación de servicios especiales como consecuencia de su toma de posesión como alcaldesa de Sant Vicent del Riublau con dedicación plena y retribuida.

En las elecciones locales 2023 la sra. Marí no sale elegida concejala, cesando de su cargo de alcaldesa el día 17 de junio de 2023, en el que se constituye la nueva corporación. Habiéndose convocado elecciones generales para 23 de julio de ese mismo año, la señora Marí se presenta como cabeza de lista para el Congreso por la provincia de Alicante de una formación política, por lo que se dedica a hacer campaña electoral hasta la fecha de los comicios.

Tras las elecciones generales, el día 24 de julio de 2023, teniendo claro que no ha obtenido escaño de diputada, la sra. Martí solicita su reingreso a la Administración de la Generalitat.

¿Cómo procede resolver su solicitud de reingreso?

- A) Se le asignará al puesto de trabajo que tenía reservado, una vez se resuelva el nombramiento provisional de la persona que, en su caso, lo viniera ocupando.
- B) Se le asignará a un puesto de trabajo de su cuerpo, escala o agrupación profesional funcional, con las retribuciones correspondientes a su nivel competencial reconocido y en idéntica localidad, con efectos desde la fecha de su solicitud.
- C) Se le asignará a un puesto de trabajo de su cuerpo, escala o agrupación profesional funcional y en idéntica localidad al último ocupado, respetándole las retribuciones correspondientes a su nivel competencial reconocido, con efectos no posteriores a un mes posterior a la fecha de solicitud.
- D) No se puede acceder a la solicitud. Deberá ser declarada en situación de excedencia voluntaria por interés particular.

19. Macías Maciste es funcionario de carrera de la Generalitat, cuerpo C1-01, titular de un puesto de Administrativo clasificado con nivel competencial 14 y componente de desempeño E019 y adscrito al Servicio Económico de la Subsecretaría de la Conselleria de Industria.

Al Servicio de Personal de dicha Conselleria ha llegado la información de que el Sr. Maciste realiza desde hace cuatro meses una actividad remunerada a tiempo parcial (20 horas semanales) como preparador físico en el gimnasio MuskelGross4.

Desde el Servicio de Personal se le envía comunicación escrita al Sr. Maciste requiriéndole que aclare la situación, advirtiéndole de que puede estar incurriendo en situación de incompatibilidad.

El sr. Maciste contesta diciendo que su actividad no tiene ninguna relación con sus funciones en la Conselleria, ni interfiere en las mismas, puesto que realiza la segunda actividad de 16:00 a 20:00 horas los lunes, martes, miércoles, viernes y sábados. No obstante, por si es necesario, solicita que se le conceda la compatibilidad para dicha actividad.

Se ha comprobado, a través del sistema de control horario, que el Sr. Maciste ha cumplido fielmente en los últimos 4 meses la jornada de 37 horas y media semanales asignada, así como el horario asignado.

Indique cuál será la acción que procede realizar por parte de la Conselleria respecto del Sr. Maciste:

- A) Incoar expediente disciplinario por falta muy grave.
- B) Incoar expediente disciplinario por falta grave.
- C) Incoar expediente disciplinario por falta leve.
- D) Se debe tramitar la solicitud de compatibilidad. No procederá la incoación de expediente disciplinario porque el funcionario ya ha sido apercibido y ha subsanado la irregularidad.

20. Mediante acuerdo del día 19/08/2025, de la persona titular de la dirección general de Consumo, se inicia expediente sancionador contra la mercantil DEPLASTIC S.L.

El acuerdo de inicio se notifica electrónicamente a DEPLASTIC S.L., el 25/08/2025 (lunes, no festivo). La mercantil presenta alegaciones el día 5/09/2025.

Instruido el expediente, el día 6/10/2025 se dicta propuesta de resolución, que se notifica electrónicamente a DEPLASTIC S.L. La empresa no formula alegaciones a la propuesta de resolución.

La norma reguladora del procedimiento sancionador específico no establece un plazo máximo para resolver.

¿Cuál será el último día para resolver y poner a disposición electrónica de la interesada la resolución sancionadora sin que el procedimiento pueda considerarse caducado?

(Todas la fechas referenciadas en el enunciado y en las respuestas del caso son días hábiles).

A) El último día para resolver y poner a disposición electrónica la notificación será el 19/11/2025.

B) El último día para resolver será el 19/11/2025, debiéndose poner la notificación a disposición electrónica de la interesada dentro de los diez días hábiles siguientes.

C) El último día para resolver y poner a disposición electrónica la notificación será el 20/11/2025.

D) El último día para resolver será el 20/11/2025, debiéndose poner la notificación a disposición electrónica de la interesada dentro de los diez días hábiles siguientes.

21. La conselleria competente en materia de Cultura es la competente para la expropiación de unos abandonados solares y viviendas en declarada situación de ruina en el centro histórico de Alicante, que pretende destinar a la construcción de un museo de arte contemporáneo en el centro de la ciudad. Para la gestión de las tareas administrativas no dispone del personal suficientemente cualificado para ello, por lo que ha pensado contar con la Entidad Valenciana de Infraestructuras (EVAI) para la tramitación del expediente expropiatorio, en el cual se requiere de la adopción de disposiciones de carácter general por esta conselleria.

La EVAI es una entidad de derecho público cuyo objetivo estratégico esencial es catalizar los procesos de promoción, construcción y gestión de determinadas infraestructuras autonómicas. EVAI está concebida para realizar las obras y los servicios necesarios para la construcción, gestión, conservación, mantenimiento y explotación de suelo, infraestructuras, equipamientos y edificaciones, así como para impulsar y gestionar actividades de promoción económica y complementarias de las anteriores para conseguir la máxima eficiencia en sus objetivos.

¿Cuál es la figura jurídica a través de la cual se podría ocupar la EVAI de la ejecución de la competencia expropiatoria de la conselleria de Cultura?

A) Un encargo a medio propio.

B) Una encomienda de gestión.

C) Un contrato.

D) Una delegación de competencias.

22. Tras un proceso de adquisición tramitado por la conselleria competente en materia de Patrimonio, a la conselleria competente en materia de Agricultura le ha sido adscrito un inmueble de naturaleza rústica en el que se desarrollarán directamente actividades de servicio público relativas a la investigación agroalimentaria, tanto en laboratorio como en plantaciones sobre el suelo, así como otras actividades de carácter administrativo.

No obstante, el estado del inmueble, tanto en la parte construida como en los campos, es del todo lamentable dado que se trataba de una centenaria explotación que se hallaba abandonada desde hacía más de 50 años. Para su puesta en funcionamiento, se requiere de la previa tramitación de una gran reforma y acondicionamiento integral de dicho inmueble, que implicará obras y posteriores servicios de mantenimiento.

Indica cuál de las siguientes opciones se podría adoptar para acometer dicha reforma y su posterior mantenimiento.

A) Es posible el encargo a un medio propio si se cumplen las condiciones del artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

B) Dado que se requiere de la realización de obras de carácter permanente y fijo, cabe la concesión de acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.

C) Es posible la encomienda de gestión a una Entidad de Derecho Público.

D) Se requiere a la Conselleria competente en materia de Patrimonio para que lo ejecute por cualquier instrumento que estime oportuno y aconsejando la figura del contrato, ya que el inmueble debió ser restaurado y habilitado para su funcionamiento por la Conselleria competente para su adquisición, y haberlo depurado antes de la adscripción.

23. Como persona técnica que perteneces al cuerpo superior de administración general de la Generalitat tienes la tarea de gestionar la tramitación de una subvención nominativa. Llegado el trámite de la fiscalización e intervención previa, la Intervención Delegada de tu Conselleria ha verificado el incumplimiento de algún aspecto, en los términos establecidos en el artículo 104 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. En concreto, ha devuelto el expediente y suspendido la tramitación del mismo porque aprecia que no se trata de una subvención, sino de un contrato.

Ante esta situación, te decepcionas ante tanto trabajo realizado para nada, pero te resistes a rendirte, para lo cual preparas un informe para defender la viabilidad de la subvención mediante convenio.

¿Cuál de las siguientes opciones es la viable para que la aprobación del gasto pueda tener opciones de materializarse?

- A) Preparas un reparo ante la misma Intervención delegada, para que tu director general, como órgano directivo y gestor de la línea nominativa, justifique la necesidad y oportunidad del convenio y, razones profusamente la naturaleza de subvención de la disposición dineraria.
- B) Preparas una discrepancia para que tu Subsecretaría la tramite ante la Intervención General de la Generalitat. En esa discrepancia justificarás la naturaleza no contractual de la disposición dineraria, defendiendo su consideración como subvención.
- C) Propones elevar de nuevo el expediente a la Intervención delegada haciéndoles entender razonadamente que una Ley de Presupuestos ha determinado la naturaleza de la entrega dineraria como subvención y que ninguna Intervención delegada puede cuestionar ese aspecto, por estricta legalidad.
- D) Haces constar que la Intervención delegada no puede suspender la tramitación del expediente basándose en ese aspecto puesto que no se contempla en el artículo 102 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y, elevas de nuevo el expediente para su fiscalización.

24. Un alcalde de un municipio, muy aficionado a la ornitología, plantea al titular de la Conselleria con competencias en materia de cultura la posibilidad de organizar un certamen de carácter nacional sobre los palomos mensajeros. El conseller acoge con agrado la iniciativa y logra que en los presupuestos de la Generalitat del siguiente ejercicio se contemple una línea de subvención de carácter nominativo, que se tramitará a través de una resolución de concesión dictada por el conseller. Al hilo de lo expuesto, únicamente una de las siguientes afirmaciones es correcta:

- A) Para agilizar la gestión, se podrán tramitar de forma anticipada la subvención nominativa, pudiendo llegarse al momento procedimental inmediatamente anterior al de la resolución de la concesión, debiendo constar en todos los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico siguiente, de crédito adecuado y suficiente para ello.
- B) La concesión de la subvención debe ser autorizada con carácter previo por parte del Consell, ya que, aunque su cuantía no supera el millón de euros, la beneficiaria de la subvención es una administración pública.
- C) Al tratarse la beneficiaria de una administración pública, la subvención concedida al ayuntamiento podrá tener alcance plurianual, así como crearse y modificarse una vez aprobada la Ley de Presupuestos del ejercicio correspondiente.
- D) La resolución de concesión deberá publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de forma adicional a la publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de la información prevista en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

25. D. Francisco G.G está valorando el centro educativo donde quiere que su hijo curse sus estudios de educación primaria. Le han comentado que hay un centro educativo de titularidad de la Generalitat que siempre ha tenido prestigio, pero que en los últimos años ha tenido problemas por enfrentamientos entre determinados profesores. Por ello, ejercita el derecho de acceso a la información pública, solicitando de la Conselleria competente en materia de educación que le facilite la siguiente documentación:

-Listado con el nombre, apellidos y cargo que ocupa el personal docente integrante del equipo directivo del centro, ubicado en Castelló de la Plana.

-Extracto de los acuerdos más relevantes adoptados en el último claustro de profesores, donde se trató, entre otros asuntos, una denuncia de acoso laboral presuntamente infringido por varios docentes hacia una profesora, que ahora se encuentra de baja.

En base a lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, solamente una de las siguientes afirmaciones es correcta:

A) Resultará competente para resolver acerca del derecho de acceso la dirección territorial de Castelló de la Conselleria competente en materia de educación.

B) La información solicitada del equipo directivo tiene la consideración de datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano, por lo que como regla general se deberá facilitar.

C) Dado que en la información solicitada en relación al claustro de profesores puede afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, deberá concederse a los mismos un plazo de diez días hábiles para que puedan realizar las alegaciones que estimen pertinentes.

D) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, plazo que podrá ampliarse por otros dos meses en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario.

26. La Asociación Valenciana “Amor pels arrels de l’Horta valenciana” resulta beneficiaria de una subvención concedida, en el año 2024, por la Conselleria competente en materia de cultura para la promoción de la difusión de la lengua valenciana en el ámbito cultural. La cuantía concedida asciende a un total de 55.000 euros. La entidad beneficiaria de la subvención, que tiene naturaleza privada, ha incumplido sus obligaciones en materia de publicidad activa, tras desatender el requerimiento expreso formulado por el Consejo Valenciano de Transparencia. Al hilo de esta cuestión, y en base a lo previsto en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A) La conducta expuesta constituye una infracción muy grave, que resulta sancionable con multa comprendida entre 30.001 y 100.000 euros.
- B) La tipificación de la infracción como muy grave puede comportar el reintegro total o parcial de la subvención concedida, así como la prohibición de obtener subvenciones durante un periodo máximo de tres años.
- C) La potestad sancionadora en el caso descrito corresponderá a la persona titular de la Conselleria competente en materia de transparencia, con independencia de la cuantía de la sanción a imponer.
- D) La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador incoado contra la asociación habrá de contar con un informe, preceptivo y vinculante, del Consejo Valenciano de Transparencia.

27. Una empresa de capital mayoritariamente foráneo, que posee instituciones universitarias repartidas por todo el mundo, se ha interesado por instalarse en la Comunitat Valenciana, donde tiene prevista la creación de la universidad privada denominada Universitat Valenciana del Mediterrani. Dado que la intención es fijar su sede principal en la Comunitat Valenciana, pasaría a formar parte del Sistema Universitario Valenciano, resultándole de aplicación la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de coordinación del Sistema Universitario Valenciano. Conforme a lo previsto en dicha norma, señale la afirmación INCORRECTA:

- A) La universidad de nueva creación será reconocida mediante ley de Les Corts, correspondiendo al Consell autorizar el comienzo de las actividades, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos básicos legales exigibles.
- B) El incumplimiento de los requisitos o compromisos podrá dar lugar a la revocación del reconocimiento de la universidad privada por parte de la persona titular del departamento competente en materia de universidades, de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.
- C) Corresponderá a la Universitat Valenciana del Mediterrani elaborar sus normas de organización y funcionamiento que, serán aprobadas, previo control de legalidad, por el Consell.
- D) Para la posible adscripción de la nueva universidad a una de las universidades públicas ubicadas en la Comunitat Valenciana, resultará necesaria la firma de un convenio de adscripción entre la entidad titular del centro universitario Universitat Valenciana del Mediterrani y la universidad de adscripción.

28. La Conselleria competente en materia de infraestructuras educativas pretende licitar un contrato para la construcción de un restaurante para el ciclo formativo de restauración del CIPFP Batoi de Alcoi. El contrato se divide en los siguientes lotes:

- Lote 1: Suministro del equipamiento de cocina necesario para el restaurante del CIPFP.**
- Lote 2: Obra de construcción del restaurante del CIPFP y servicios de coordinación en materia de seguridad y salud de dicha obra.**

Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en relación con la división en lotes del objeto del contrato, indique la opción correcta:

- A) La división en lotes es válida.
- B) La división en lotes no es válida. Las prestaciones correspondientes al lote 1 y al lote 2 deberían licitarse conjuntamente porque se trata de un contrato mixto.
- C) La división en lotes no es válida. Deben licitarse en un mismo lote todas las prestaciones correspondientes a contratos de obras y de suministros.
- D) La división en lotes no es válida. La obra y los servicios de coordinación en materia de seguridad y salud deben licitarse en contratos o lotes separados.

29. Una entidad del Sector Público Institucional de la Generalitat creada para la consecución de proyectos estratégicos para la Comunitat Valenciana, y con la condición de poder adjudicador, pretende licitar un contrato sujeto a regulación armonizada para la construcción de un estadio de fútbol para que la Comunitat Valenciana pueda ser subse de dos partidos del Mundial de Fútbol 2030.

De acuerdo con lo que regula la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, acerca de las garantías exigibles, señale la opción INCORRECTA:

- A) El órgano de contratación puede exigir una garantía provisional en el pliego de cláusulas administrativas particulares, por un importe del 2 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- B) Si el órgano de contratación acuerda exigir una garantía provisional, esta se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato.
- C) Por tratarse de un caso especial, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares, además de la garantía definitiva, que se preste una garantía complementaria de hasta un 10 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiendo alcanzar la garantía total un 15 por 100 del citado precio.
- D) El licitador propuesto como adjudicatario por haber presentado la mejor oferta deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

30. El Museo de Bellas Artes de Valencia quiere contratar el suministro de vitrinas, paneles informativos y estanterías para la renovación de las salas expuestas al público.

El valor estimado del contrato se ha fijado en 39.900 euros, IVA excluido, y un plazo de duración del contrato de 4 meses.

La dirección del museo tiene dudas respecto a la tramitación del contrato de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Indique a continuación la opción correcta teniendo en cuenta la ley:

- A) Se podría tramitar como un contrato menor por ser de valor estimado inferior a 40.000 euros, y de duración inferior a 12 meses.
- B) La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 10 días.
- C) Si se opta por adjudicar el contrato mediante el procedimiento abierto simplificado del artículo 159.6 de la Ley 9/2017, se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
- D) En la valoración de las ofertas no cabe juicio de valor, en ningún caso.

31. La Dirección General de Infraestructuras Educativas de la Generalitat ha tramitado un expediente de contratación para la construcción de un nuevo centro educativo en La Vall d'Alba, con un presupuesto base de licitación de 900.000 euros, IVA incluido. Una vez formalizado el contrato, se decidió modificarlo porque no se contemplaron una serie de instalaciones que eran necesarias para poder dar almacenaje a diverso utillaje del centro.

Teniendo en cuenta que se trataría de una modificación no prevista en los pliegos, señale la opción correcta de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- A) Solo podrá realizarse cuando la modificación se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa subjetiva que la haga necesaria.
- B) La modificación podrá ser superior al 20 por ciento de precio inicial del contrato.
- C) Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 20 por ciento del precio inicial en el caso de modificaciones no previstas en los pliegos, siendo en este caso voluntarias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
- C) La modificación será voluntaria para el contratista, al no estar prevista en los pliegos.

32. Con el objeto de mejorar la eficiencia energética, la Conselleria competente en materia de energía ha proyectado la construcción de una subestación eléctrica de última generación en Nules.

Para poder llevar a cabo la construcción de la subestación, dicha Conselleria tramitará la expropiación de los terrenos necesarios. Concretamente se expropiarán de manera parcial o total las fincas 101, 102 y 103, todas ellas rústicas.

La Conselleria acordó la necesidad de la ocupación de los terrenos, siguiendo para ello el procedimiento ordinario de acuerdo con la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.

La finca 101 será expropiada en un 75% de su superficie total. Por tal motivo, la persona propietaria de la finca formula solicitud de expropiación total de la finca, por considerar que la conservación del 25% restante tendrá carácter antieconómico.

La finca 102 será expropiada en un 30% de su superficie total, y la finca 103 se expropiará al 100%.

Con relación lo anterior, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Si consideran que conservar la parte no expropiada de la finca les resulta antieconómico, tanto la persona propietaria de la finca 101 como la de la finca 102 pueden solicitar, y la Administración debe decidir al respecto, la expropiación de la totalidad de las fincas.
- B) Efectuada la ocupación de la finca, se tramitará el expediente de expropiación en sus fases de justiprecio.
- C) Respecto de las tres fincas se abonará a las personas expropiadas, además del justo precio, un cinco por ciento como premio de afección.
- D) Si la Administración rechazase la expropiación total de la finca 101, se incluirá en el justiprecio la indemnización por los perjuicios que se produzcan a consecuencia de la expropiación parcial de la finca.

33. Siguiendo con el supuesto expuesto en la pregunta anterior, la finca 103 será expropiada en su totalidad.

En el Registro de la Propiedad figura inscrita como propietaria Dolores Gallardo. No obstante, la Conselleria ha tenido constancia de que esta persona ha fallecido recientemente y que existe litigio pendiente entre sus dos descendientes, Pedro Gallardo y Josefa Gallardo, para determinar a quién corresponde heredar dicho bien inmueble.

Asimismo, consta en dicha finca inscrita una servidumbre de paso en favor de una finca colindante (finca 198) no afectada por la expropiación.

Teniendo en cuenta lo anterior, indique la respuesta correcta en relación con las personas que serán parte en el procedimiento expropiatorio y el número de expedientes individuales que deberán tramitarse como parte interesada:

- A) Cuatro expedientes, pues serán parte interesada Pedro Gallardo, Josefa Gallardo, la persona propietaria de la finca 198 y el Ministerio Fiscal.
- B) Tres expedientes, pues serán parte interesada Pedro Gallardo, Josefa Gallardo y la persona propietaria de la finca 198.
- C) Un único expediente, que agrupe todos los bienes y derechos afectados, procediéndose posteriormente al reparto que proceda una vez sea firme la sentencia que dirima el litigio pendiente.
- D) Dos expedientes, pues serán parte interesada Pedro Gallardo y Josefa Gallardo.

34. El director general de Centros Docentes de la Generalitat se plantea la enajenación de equipos informáticos de diversos centros públicos educativos de la Generalitat, y se plantea una serie de cuestiones en relación con la misma.

Señale la respuesta INCORRECTA, de acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana:

- A) Mediante resolución motivada del órgano de contratación competente, previo informe favorable de la Dirección General de Patrimonio, podrán entregarse los equipos informáticos usados a cuenta del precio de adquisición de otros nuevos o de segunda mano.
- B) El acuerdo de enajenación de los equipos informáticos implicará la baja en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat e incorporará, en su caso, la desafectación de los bienes de que se trate. El citado acuerdo, en el que constará la valoración, deberá comunicarse a la Dirección General de Patrimonio para su anotación en el Inventario General de Bienes y Derechos.
- C) Si los equipos informáticos son de aprovechamiento imposible y con un valor económico nulo, de acuerdo con su tasación pericial, el departamento al cual está adscrito el bien podrá proceder a su retirada o destrucción de la manera que resulte más económica a la Administración, comunicándolo a la Dirección General de Patrimonio.
- D) Podrá acordarse la enajenación directa cuando el valor de los equipos informáticos fuera inferior a 30.000 euros, y se trate de bienes obsoletos o deteriorados por el uso o cuando la subasta quede desierta. En todo caso, deberá acreditarse en el expediente que se han consultado, siempre que ello resulte posible, un mínimo de tres ofertas.

35. ¿Cuál de los siguientes informes o dictámenes NO es vinculante?

- A) El informe que emite la Dirección General competente en materia de función pública en relación con las solicitudes que cumplen los requisitos de participación en las convocatorias para proveer puestos de trabajo mediante libre designación en la Conselleria de Industria.
- B) El informe que emite, con carácter previo a la aprobación de un Decreto del Consell por el que se crean y regulan unos premios con dotación económica, la Conselleria competente en materia de hacienda respecto a la adecuación a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales.
- C) El informe que emite la Dirección General competente en materia de control y coordinación de ayudas públicas de la Generalitat sobre la adecuación y compatibilidad con la normativa de la Unión Europea sobre competencia, de las ayudas públicas de la Generalitat previstas en los proyectos de convenio a las que sea de aplicación el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como trámite previo a la comunicación o notificación y autorización de la Comisión Europea, según proceda.
- D) El informe de valoración de las proposiciones que emite el servicio técnico del órgano de contratación en un expediente de contratación de servicio de mantenimiento, adjudicado mediante procedimiento abierto simplificado, en el cual se contemplan criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor.

36. ¿Cuál de los siguientes supuestos se considera actuación administrativa automatizada, conforme al artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?

- A) La obtención de un informe estadístico, generado íntegramente por una aplicación corporativa empleada por el Servicio de Análisis y Planificación Económica, a solicitud de la persona titular de la Dirección General de Economía de la Generalitat, para preparar su intervención sobre predicción económica de la Comunitat Valenciana en una mesa redonda a la que ha sido invitado.
- B) La emisión de un informe técnico de valoración de proposiciones de licitadores, no sujetas a juicio de valor, realizado por una funcionaria del cuerpo de superior facultativo, escala de Ingeniería Industrial, de la Generalitat, valiéndose de una Inteligencia Artificial, aunque firmado digitalmente por ella.
- C) La emisión en día festivo, y firma mediante sello electrónico de la Dirección General competente en materia de contratación pública, de certificación de inscripción en el Registro de Licitadores autonómico, a solicitud telemática de una empresa dada de alta en el mismo.
- D) La utilización por un ciudadano de un *chatbot* multimodal en el portal corporativo de la Generalitat para localizar y descargarse una aplicación indispensable para poder obtener datos sobre una parcela agrícola suya.

37. La Conselleria competente en materia de Educación, que convoca y concede anualmente ayudas para la escolarización del alumnado de 0-3 años, desea que los centros autorizados de educación infantil de primer ciclo, todos ellos de titularidad privada, colaboren con ella en la gestión y pago de las ayudas bajo la figura de entidad colaboradora, prevista en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Para ello se deberá acudir a la figura del convenio en el que se regulen las condiciones y obligaciones que asumirán los centros, y que serán iguales para todos ellos. Una de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A) En el caso planteado, se podrá utilizar la figura del convenio tipo prevista en el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro.
- B) Deberá determinarse en el convenio la compensación económica a favor de los centros educativos que debe retribuir su actuación como entidades colaboradoras.
- C) Atendida la naturaleza privada de los centros con los que se va a firmar el convenio, la autorización del Consell únicamente resultará preceptiva en el caso de que, directa o indirectamente, del convenio se deriven obligaciones económicas para la Administración de la Generalitat, derivadas de subvenciones de cuantía superior a un millón de euros por beneficiario.
- D) La Ley 38/2003 establece unos requisitos comunes para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, si bien las obligaciones previstas para una y otra figura son distintas.

38. Un ayuntamiento de la provincia de Valencia, ante la solicitud insistente de los vecinos de uno de los núcleos de población localizados en su término municipal, decide finalmente iniciar la tramitación para su constitución en entidad local menor. En concreto, se trata de una conocida urbanización donde residen durante todo el año varios centenares de vecinos y que está aislada geográficamente, con difíciles accesos y distante varios kilómetros de la población más cercana. Para facilitar las gestiones, es el propio ayuntamiento el que inicia de oficio el proceso de constitución de la entidad local menor. En la tramitación del expediente no se ha remitido a la Generalitat toda la información que resulta preceptiva, y en la resolución mediante la que se acuerda la constitución de la entidad local menor, el ayuntamiento ha omitido el informe preceptivo de la Diputación Provincial de Valencia. A la vista de las vicisitudes del caso, y conforme a lo previsto en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, indique cuál de las respuestas es INCORRECTA:

- A) La entidad local tiene el deber de remitir a la Conselleria competente en materia de administración local copia o extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno y la Junta de Gobierno Local.
- B) La Generalitat podrá impugnar directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa el acuerdo adoptado por el ayuntamiento, cuando considere que el mismo infringe el ordenamiento jurídico o menoscabe competencias autonómicas, interfiera en su ejercicio o exceda de la competencia del municipio.
- C) La Conselleria competente en materia de administración local podrá solicitar ampliación de la información remitida por el ayuntamiento, que deberá remitirse en el plazo máximo de veinte días hábiles. Hasta tanto se reciba dicha información quedará suspendido el plazo para formular requerimiento o para impugnar directamente el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
- D) A la vista de la documentación remitida, la Generalitat podrá requerir al ayuntamiento para que anule el acuerdo, al entender que infringe el ordenamiento jurídico. El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada, y si la entidad local no lo atiende en el plazo de quince días, la Generalitat podrá impugnar el acto o acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses

39. La Generalitat Valenciana, incluyendo la administración de la Generalitat y todas aquellas entidades que se encuentran sectorizadas como Administración Pública, según la delimitación prevista en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, presenta un Periodo Medio de Pago de 40 días. Señale la respuesta correcta:

- A) El Periodo Medio de Pago a proveedores supera los 30 días de forma que se produce el incumplimiento de los plazos previstos en el artículo 18.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativo a las medidas automáticas de prevención y el Ministerio de Hacienda realizará una comunicación de alerta.
- B) El Periodo Medio de Pago a proveedores es mayor de 30 días por lo que supera el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad y deberá actualizar su plan de tesorería incluyendo el importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago de proveedores para reducir su periodo medio de pago, así como el compromiso de adoptar medidas para reducirlo.
- C) El Periodo Medio de Pago a proveedores es mayor de 30 días por lo que supera el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, pero sólo deberá actualizar su plan de tesorería cuando supere este plazo durante dos meses consecutivos.
- D) El Periodo Medio de Pago a proveedores es inferior a los 60 días por lo que no supera el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad y no deberá hacer nada.

40. La Dirección General competente en materia de espectáculos resolvió sancionar con una multa de 30.051 euros al pub Oryx, establecimiento público sito en el término municipal de Vila-real, por permitir el consumo de alcohol a menores de 18 años, lo que se tipifica como infracción grave en el artículo 51 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. La entidad sancionada, titular del pub Oryx y con domicilio en Castellón de la Plana, no está de acuerdo con la resolución sancionadora y, tras agotar la vía administrativa, pretende acudir a la vía judicial.

Con relación a lo anterior, ¿a quién compete, en todo caso, conocer del recurso contencioso-administrativo?

- A) A la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en única instancia.
- B) A los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de València, en única o primera instancia, por ser donde tiene su sede la parte demandada.
- C) A los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Castellón de la Plana, en única o primera instancia, por ser donde se produjeron los hechos constitutivos de infracción.
- D) A los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Castellón de la Plana o a los de València, en única o primera instancia, a elección de la parte demandante.

**CONVOCATÒRIA PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL
COS SUPERIOR DE L' ADMINISTRACIÓ A1-01**

TORN LLIURE GENERAL

**CONVOCATÒRIA 1/25
PROCÉS SELECTIU 1**

**PRIMER EXERCICI
SEGONA PART**

**TEMPS REALITZACIÓ:
(2 hores; 120 minuts)**

1. Una entitat integrant del sector públic institucional de la Generalitat concedeix determinades ajudes públiques. Quina classe de potestat administrativa està exercint?

- A) La de lliurament i distribució de fons públics com a entitat col·laboradora.
- B) La potestat o activitat de foment.
- C) La potestat o activitat prestacional o de gestió de servicis públics.
- D) No cap. Les entitats del sector públic institucional no poden exercir potestats administratives.

2. Un alt càrrec de l'Administració del Consell de la Generalitat, titular d'una direcció general, va dictar un acte administratiu que va acabar sent declarat nul de ple dret per la jurisdicció contenciosa administrativa, per considerar que l'òrgan era manifestament incompetent per raó de la matèria. Això significa que:

- A) Podrà ser convalidat per l'òrgan competent quan siga superior jeràrquic del que va dictar l'acte viciat.
- B) Els seus actes successius en el procediment també seran necessàriament nuls.
- C) Produïx efectes *ex nunc*, és a dir, des del moment en què es va declarar nul.
- D) És susceptible de conversió, si complix els requisits exigits per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Segons la regulació continguda en els articles 288 a 292 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, assenyalet quin dels següents actes jurídics publicats en el *Diario Oficial de la Unión Europea* NO va poder ser dictat pel Consell de la Unió Europea:

- A) Recomanació de 12 de maig de 2025, relativa a un Sistema Europeu d'Assegurament de la Qualitat i de Reconeixement en l'Educació Superior (DOUE 28/05/2025).
- B) Decisió d'Execució (UE) 2022/2506, de 15 de desembre de 2022, sobre mesures per a la protecció del pressupost de la Unió enfront de la vulneració dels principis de l'Estat de Dret a Hongria (DOUE 20/12/2022).
- C) Directiva Delegada (UE) 2024/1262, de 13 de març de 2024, per la qual es modifica la Directiva 2010/63/UE, respecte als requisits relatius als establiments i a l'allotjament i a la cura dels animals, i respecte als mètodes de sacrifici d'animals (DOUE 15/05/2024).
- D) Reglament d'Execució (UE) 2025/2396, de 24 de novembre de 2025, pel qual s'aplica el Reglament (UE) 2019/1890 relatiu a l'adopció de mesures restrictives tenint en compte les activitats de perforació no autoritzades de Turquia en el Mediterrani oriental (DOUE 25/11/2025).

4. En la taula següent es mostren dades de la densitat de població de les comunitats autònomes de règim comú l'any 2023:

	Densidad de población 2023
Cataluña	246
Galicia	91
Andalucía	98
Principado de Asturias	95
Cantabria	110
La Rioja	64
Región de Murcia	137
C. Valenciana	224
Aragón	28
Castilla-La Mancha	26
Canarias	296
Extremadura	25
Illes Balears	240
Madrid	855
Castilla y León	25
Media	92

D'acord amb estes dades, assenyale la resposta correcta:

- A) Galícia no participaria en el Fons de Cooperació ja que té una densitat de població superior al 90 % de la densitat mitjana.
- B) La Rioja no participaria en el Fons de Competitivitat ja que la seua densitat de població és superior al 50 % de la mitjana.
- C) Andalusia no participaria en el Fons de Competitivitat ja que la seua densitat de població és superior a la mitjana.
- D) Aragó participaria en el Fons de Cooperació ja que la seua densitat de població és inferior al 50 % de la mitjana.

5. El subsecretari de la Conselleria de Cultura vol fomentar la cohesió del personal i ha llançat la iniciativa "Complixes amb orxata". Cada mes, la seua secretària elabora un llistat amb els noms i cognoms dels empleats que complixen anys i el difon per correu intern a tota la plantilla juntament amb una invitació a una orxata en la cafeteria de la seu.

Des de la perspectiva de protecció de dades, quin seria el principal problema d'esta pràctica?

- A) Podria considerar-se legítima si s'interpreta que la difusió dels noms respon a un interès organitzatiu i de bon clima laboral.
- B) L'enviament revela indirectament la data de naixement, la qual cosa suposa tractar dades personals sense base jurídica clara.
- C) Es tractaria d'un supòsit d'interès legítim que no requerix més tràmit, sempre que es comuniqui la finalitat al Delegat de Protecció de Dades.
- D) La publicació és vàlida perquè es realitza únicament en l'àmbit intern de la Conselleria i no suposa cessió de dades a tercers.

6. D'acord amb les següents dades d'una comunitat autònoma, calcule el gasto computable a l'efecte de la regla de gasto de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb l'article 12 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:

Ocupacions no financeres: 3.000 milions d'euros.

Interessos del deute: 5 milions d'euros.

Amortització de deute: 100 milions d'euros.

Gasto finançat amb fons de la Unió Europea: 50 milions d'euros.

Gasto finançat amb fons de diversos ministeris: 10 milions d'euros.

- A) 2835 milions d'euros.
- B) 2945 milions d'euros.
- C) 2940 milions d'euros.
- D) 2935 milions d'euros.

7. D'acord amb el quadre següent, corresponent als pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2025.

CAPÍTULO DE GASTO	ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT	ORGANISMOS AUTÓNOMOS	ENTIDADES D. PÚBLICO Y SOCIEDADES MERCANTILES	OTRAS ENTIDADES D. PÚBLICO	FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA	FUNDACIONES	CONSORCIOS	millones de euros	
								TRANSFERENCIAS Y COMPENSACIONES INTERNAS	
								ENTRE ENTIDADES	GENERALITAT
1 - Gastos de personal	9.401	194	470	4	0	88	254	0	0
2 - Compra de bienes corrientes y gastos de	4.455	323	738	1	7	47	275	0	372
3 - Gastos financieros	1.184	1	6	0	0	0	1	0	0
4 - Transferencias corrientes	8.238	842	59	0	0	0	7	100	1.264
5 - Fondo de contingencia	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Total operaciones corrientes Total	23.287	1.360	1.272	5	7	135	538	100	1.636
6 - Inversiones reales	1.484	79	342	0	0	9	27	0	0
7 - Transferencias de capital	1.481	137	339	0	0	1	0	0	685
Total operaciones de capital Total	2.965	216	682	0	0	10	27	0	685
8 - Activos financieros	58	0	89	0	15	0	0	8	39
9 - Pasivos financieros	5.982	0	22	0	0	1	0	0	0
Total operaciones financieras Total	6.040	0	111	0	15	1	0	8	39
TOTAL GASTOS	32.291	1.577	2.065	5	21	147	565	108	2.360

Indique a quant ascendix el pressupost consolidat de la Generalitat:

- A) 39.139 milions d'euros.
- B) 36.671 milions d'euros.
- C) 34.203 milions d'euros.
- D) 36.563 milions d'euros.

8. La Llei de pressupostos per a 2025, preveu que la Generalitat assumisca la càrrega del deute per amortitzacions de l'exercici 2025 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que ascendix a 700.000 euros. L'import del deute amortitzat es constituïx per aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de Ferrocarrils.

L'aportació de capital es considera necessària per a poder fer front als compromisos adquirits enfront de tercers, cobrir les necessitats de liquiditat de la societat i reforçar la situació patrimonial d'esta.

Assenyale la imputació pressupostària correcta. L'aportació de la Generalitat al Fons Patrimonial d'FGV es comptabilitzarà en el:

- A) Capítol 8 d'ingressos d'actius financers.
- B) Capítol 8 de gastos d'actius financers.
- C) Capítol 9 de gastos de passius financers.
- D) Capítol 9 d'ingressos de passius financers.

9. Amb data 9 de setembre de 2025 es va subscriure un conveni entre el Ministeri de Justícia i la Generalitat pel qual es formalitzen els compromisos financers de l'Acord del Consell de Ministres de 22 de maig, en el qual es va aprovar la distribució del crèdit del Programa de reforma de l'Administració de justícia, en el qual es va assignar a la Comunitat Valenciana un import de 600.000,00 euros per a l'exercici 2025. En el conveni s'establix que la Generalitat haurà de destinar-los als següents compromisos financers assumits en el Ple de la Conferència Sectorial de l'Administració de Justícia:

- Dotació de material informàtic per a l'impuls de noves tecnologies per a aconseguir una justícia àgil, accessible i de qualitat, amb un cost aproximat de 150.000,00 euros.

- Per al programa de reforma de l'Administració de justícia: 400.000,00 euros, per a finançar les entitats locals per a la licitació, adjudicació i execució dels projectes d'obra en matèria d'infraestructures judicials, mitjançant convocatòria de concurrència competitiva.

- 50.000,00 euros, per a l'adquisició de manuals de tècnica legislativa que millore la formació del personal al servei de l'Administració de justícia.

Assenyale la resposta correcta. La competència per a aprovar esta modificació pressupostària, consistent en:

A) Una generació de crèdits per fons finalistes del Ministeri de Justícia, correspon al Consell, a proposta de la Conselleria de Justícia, de la qual es donarà compte a les Corts en el termini màxim d'un mes des de la seua aprovació, que autoritzarà un augment de crèdit en els capítols del pressupost de gastos en:

Capítol 6 per 150.000,00 euros.

Capítol 7 per 400.000,00 euros.

Capítol 2 per 50.000,00 euros.

B) Una generació de crèdits per fons finalistes del Ministeri de Justícia, correspon a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'Hisenda, a proposta de la Conselleria de Justícia, de la qual es donarà compte a les Corts en el termini màxim de quinze dies hàbils des de la seua aprovació, que autoritzarà un augment de crèdit en els capítols del pressupost de gastos en:

Capítol 6 per 150.000,00 euros.

Capítol 7 per 400.000,00 euros.

Capítol 2 per 50.000,00 euros.

C) Una generació de crèdits per fons finalistes del Ministeri de Justícia, correspon al Consell, a proposta de la conselleria competent en matèria d'Hisenda, de la qual es donarà compte a les Corts en el termini màxim d'un mes des de la seua aprovació, que autoritzarà un augment de crèdit en els capítols del pressupost de gastos en:

Capítol 6 per 550.000,00 euros.

Capítol 2 per 50.000,00 euros.

D) Una generació de crèdits per fons finalistes del Ministeri de Justícia, correspon a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'Hisenda, a proposta de la Conselleria de Justícia, de la qual es donarà compte a les Corts en el termini màxim d'un mes, que autoritzarà un augment de crèdit en els capítols del pressupost de gastos en:

Capítol 6 per 550.000,00 euros.

Capítol 2 per 50.000,00 euros.

10. La Intervenció Delegada de la conselleria competent en matèria de Cultura ha rebut un expedient de gastos a l'efecte de realitzar la intervenció prèvia a què es referix l'article 100 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, procedent de la Direcció General de Cultura. Realitzada la intervenció prèvia, la Intervenció Delegada verifica al seu criteri que, encara que existix crèdit pressupostari, el que s'ha proposat és inadequat a la naturalesa del que es proposa contraure per la citada direcció general, i formula per escrit la seua objecció. Assenyale la resposta INCORRECTA en relació amb este supòsit:

A) La formulació de l'objecció suspendrà la tramitació de l'expedient fins que siga solucionat, bé per l'esmena de les deficiències observades o bé, en el cas de no acceptació de l'objecció, per la resolució del procediment previst en l'article 105 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

B) La Intervenció Delegada podrà formular les observacions complementàries que considere convenients, sense que estes tinguen, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.

C) Si la Direcció General de Cultura no accepta l'objecció formulada per la Intervenció Delegada, plantejarà a la Intervenció General de la Generalitat, per conducte de la Secretaria Autonòmica, discrepància motivada per escrit, amb cita dels preceptes legals en els quals sustente el seu criteri.

D) Plantejada la discrepància motivada per escrit per la Direcció General de Cultura, correspondrà a la Intervenció General de la Generalitat conèixer la discrepància, i serà la seua resolució obligatòria per a aquella.

11. Mitjançant orde de la Conselleria de Vivenda, es van aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajudes del Programa d'ajudes al lloguer de vivendes del Pla estatal de vivenda, i es va publicar amb posterioritat la convocatòria d'estes ajudes, on s'establixen els terminis màxims per a l'aportació de justificants.

Segons la documentació que consta en l'expedient, es constata que no s'han complit els requisits per part d'un adjudicatari d'esta ajuda, ja que no ha presentat la totalitat dels justificants de pagament corresponents en els terminis establits en les bases i convocatòria de l'ajuda.

La Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici corrent, inclou en el detall de transferències i subvencions la línia S1650, «Ajudes al lloguer de vivendes».

Amb estos antecedents es va declarar la pèrdua del dret al cobrament de les quantitats concedides, no justificades, del següent beneficiari, en relació amb l'import que en este s'indica:

Senyor Felipe Pinillos: Import de 500 euros.

Assenyale la resposta correcta. La persona responsable de la conselleria de Vivenda ha de resoldre:

A) L'anul·lació del dret reconegut de cobrament, registrant la baixa total o parcial del dret prèviament comptabilitzat a conseqüència de l'acte que declara la seua invalidesa per import de 500 euros.

B) Minorar la retenció de crèdit autoritzat, l'aprovació de gasto, la disposició de gasto i reconeixement de l'obligació per import de 500 euros amb càrrec a la línia S1650, «Ajudes al lloguer de vivendes».

C) Minorar la retenció de crèdit autoritzat, l'aprovació de gasto i disposició de gasto, per un import de 500 euros amb càrrec a la línia S1650, «Ajudes al lloguer de vivendes».

D) Registrar l'acord pel qual es declara el dret a la devolució de qualsevol ingrés realitzat en els comptes de la Tresoreria de la Generalitat per import de 500 euros.

12. Torcuato Trapisondo, funcionari de carrera del grup C1, ocupa actualment un lloc classificat com a C1-14-E010 en la conselleria competent en matèria de Cultura. Després de concórrer en les llistes d'un partit polític en les eleccions municipals de la seua localitat, va resultar elegit regidor, càrrec que exercix en règim de dedicació parcial, fora del seu horari administratiu, amb una jornada de 13 hores setmanals.

A més, Torcuato és aficionat al *reggaeton* i sol actuar com a animador en diferents esdeveniments. Arran d'això, la discoteca del seu municipi li proposa un contracte com a DJ per a treballar els divendres i dissabtes a la nit, durant 3 hores cada jornada. Pot Torcuato compatibilitzar este tercer lloc de treball amb la seua condició de funcionari i amb el càrrec de regidor en règim de dedicació parcial?

A) No, en cap cas es pot compatibilitzar més d'una activitat pública amb activitats privades.

B) No, perquè ja gaudix de compatibilitat per a una segona activitat pública en el sector públic i la jornada en els dos llocs del sector públic ja supera la jornada màxima en les administracions públiques.

C) Sí, ja que l'activitat que pretén realitzar en el sector privat no suposa cap conflicte d'interessos respecte de les dos activitats que presta en el sector públic, ja que no compromet la seua imparcialitat o independència.

D) Sí, ja que la segona activitat pública que realitza com a regidor està exceptuada del règim d'incompatibilitats i, per tant, li pot ser reconeguda la compatibilitat de l'activitat privada.

13. Palmira Palma, funcionària de carrera del cos C1-01 i amb destinació a l'ajuntament del seu municipi de residència, és sancionada mitjançant resolució ferma en un expedient disciplinari amb sis mesos de suspensió de funcions.

Transcorregut el primer mes de compliment de la sanció, es publica en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* una convocatòria d'oposició per a l'accés al cos A2-01 de la Generalitat. Pot Palmira participar en este procés selectiu trobant-se en situació de suspensió de funcions?

A) No, ja que durant el termini de presentació de sol·licituds està complint la sanció de suspensió de funcions.

B) No, ja que la pena de suspensió inhabilita per a l'accés a la funció pública.

C) No, no podria participar en processos de selecció quan ha sigut afectada per un expedient disciplinari, però només quan este es dictara per la mateixa Administració a la qual ara pretén accedir, en tractar-se d'administracions diferents podria participar.

D) Si, podria participar-hi.

14. La direcció general amb competències en Gestió Ambiental rep diverses denúncies veïnals per sorolls i emissions a l'atmosfera procedents de l'empresa Super Órbita, titular d'una autorització ambiental integrada en vigor. Davant d'estos fets, la direcció general duu a terme una inspecció preliminar, en el curs de la qual els tècnics alcen una acta en la qual es constata que la instal·lació supera àmpliament els límits previstos en la seua autorització, i s'advertix a més d'un risc rellevant per a la salut dels residents pròxims derivat de l'exposició acústica continuada.

El director general competent per a resoldre el procediment sancionador encara no ha dictat l'acord d'iniciació, però considera que la situació exigix una actuació immediata per part de l'Administració. Per això, i d'ofici, adopta mitjançant resolució motivada una mesura provisional consistent en la suspensió temporal de l'activitat de l'empresa, amb la finalitat de garantir l'eficàcia de la resolució que poguera recaure i mentres es valora la procedència d'iniciar un procediment sancionador.

La resolució es notifica al titular de l'empresa el mateix dia en què s'adopta. L'acord d'iniciació del procediment sancionador es dicta 18 dies després, es notifica eixe mateix dia i no conté cap pronunciament sobre la confirmació, modificació o alçament de la mesura provisional adoptada.

Quina de les següents afirmacions és correcta d'acord amb l'article 56 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques?

- A) La mesura provisional és vàlida, perquè l'Administració pot adoptar-la abans d'iniciar el procediment en casos d'urgència inajornable, i la seua eficàcia no depén del fet que l'acord d'iniciació es dicte dins d'un termini concret, perquè ha de protegir-se l'interés públic.
- B) La mesura provisional va quedar sense efecte, perquè l'acord d'iniciació es va dictar fora del termini màxim de quinze dies des de la seua adopció i, a més, no va incloure un pronunciament exprés sobre la mesura.
- C) La mesura provisional continua vigent fins que es dicte la resolució que pose fi al procediment, ja que la seua vigència no es veu afectada per l'omissió de referència en l'acord d'iniciació.
- D) La mesura provisional només podia adoptar-se una vegada iniciat el procediment, per la qual cosa el director general va vulnerar l'article 56.1 de la Llei 39/2015 en acordar-la abans de l'inici formal.

15. La senyora Crisóstoma Cridencia, funcionària interina destinada actualment en la Direcció General d'Agricultura, sol·licita una llicència per a cursar un màster oficial en Agricultura Ecològica, atés que esta formació està directament relacionada amb les funcions que exercix i li permetrà ampliar els seus coneixements sobre els usos i pràctiques del sector agrari. Quina és la duració màxima d'esta llicència i quines retribucions percebria la funcionària durant el temps de permanència en este permís?

A) La duració màxima de la llicència per estudis és de 12 mesos. Percebria les retribucions bàsiques.

B) Crisóstoma no pot acollir-se a esta llicència ja que no ostenta la condició de funcionària de carrera.

C) La duració màxima de la llicència per estudis és de 18 mesos. Percebria les retribucions corresponents al lloc que exercisca.

D) La duració màxima de la llicència per estudis és de 12 mesos cada tres anys. No percebrà retribucions, però el temps de permanència tindrà la consideració de servicis efectivament prestats.

16. En la conselleria competent en matèria de Medi Ambient es tramita un procediment administratiu iniciat a instàncies d'Emeterio Temeridad. Durant la tramitació, l'expedient roman paralitzat durant més de huit mesos a causa de la falta d'emissió d'un informe preceptiu per part d'un funcionari adscrit a la Direcció General de Medi Natural. La sentència del posterior recurs contenciós administratiu declara acreditat que este funcionari va oblidar emetre l'informe en el seu degut moment, sense justificar la demora ni la complexitat tècnica de l'assumpte, i que esta inactivitat va suposar un funcionament anormal del servici.

L'òrgan judicial reconeix a Emeterio una indemnització de 120.000 euros, en concloure que el retard injustificat va ocasionar un perjudici econòmic que l'administrat no tenia el deure jurídic de suportar. Ha d'abonar l'Administració la indemnització a Emeterio o pot exigir que siga el funcionari responsable del retard qui abone esta quantitat?

A) Ens trobem davant d'un cas de responsabilitat concurrent de l'Administració amb el funcionari, responent els dos solidàriament segons disposa l'art. 33 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.

B) Ens trobem davant d'un supòsit de responsabilitat de dret privat, dels previstos en l'art. 33 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, per ser el dany causat per un subjecte concret i no per l'Administració en el seu conjunt.

C) Ens trobem en un cas en el qual, havent d'indemnitzar l'Administració pública al particular el dret del qual ha sigut reconegut, esta ha de repetir contra l'empleat públic, d'acord amb el que es disposa per l'art. 36 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, i exigir-li la quantia corresponent per concórrer negligència greu. L'Administració ha d'actuar d'ofici una vegada constatada o acreditada esta.

D) Ens trobem en un cas en el qual, havent d'indemnitzar l'Administració pública al particular el dret del qual ha sigut reconegut, esta podria repetir contra l'empleat públic, d'acord amb el que es disposa per l'art. 36 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, i exigir-li la quantia corresponent per concórrer negligència greu, però només si ho estima oportú, sent preceptiu el dictamen del Consell Jurídic Consultiu.

17. Vosté és el secretari del Consell per a l'Estudi de la Transició Ecològica, òrgan col·legiat en les normes organitzatives del qual es preveu que les convocatòries es realitzaran amb 48 hores d'antelació i que, en totes les altres coses, per al funcionament de l'òrgan, s'aplicarà el que es disposa en el règim previst per als òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Hui es troba vosté reunit amb tots els membres de l'òrgan en una reunió de treball, sense convocatòria formal, organitzada pel president a través de videoconferència. En eixa reunió el president planteja que és necessari adoptar un acord de manera urgent. Quina de les següents solucions seria jurídicament viable?

- A) Si ho decidixen tots els membres, podran constituir-se vàlidament en eixe moment i, si és el cas, adoptar l'acord.
- B) Si la majoria dels membres estan d'acord a declarar la urgència, podrà constituir-se vàlidament l'òrgan per a tractar eixe assumpte.
- C) Si la majoria dels membres estan d'acord, el secretari podrà convocar l'òrgan per a la seua constitució en un termini no inferior a 24 hores.
- D) Si tots estan d'acord a declarar la urgència, podrà quedar convocada la reunió per a tractar eixe assumpte en un termini no inferior a 24 hores.

18. Marta Martí és funcionària de carrera de la Generalitat, cos A1-01, titular d'un lloc de direcció de servici obtingut per lliure designació. En data 1 de juny de 2019 passa a la situació de servicis especials a conseqüència de la seua presa de possessió com a alcaldessa de Sant Vicent del Riublau amb dedicació plena i retribuïda.

En les eleccions locals de 2023 la senyora Marí no ix elegida regidora, i cessa en el seu càrrec d'alcaldeessa el dia 17 de juny de 2023, en què es constituïx la nova corporació. Havent-se convocat eleccions generals per al 23 de juliol d'eixe mateix any, la senyora Martí es presenta com a cap de llista per al Congrés per la província d'Alacant d'una formació política, per la qual cosa es dedica a fer campanya electoral fins a la data dels comicis.

Després de les eleccions generals, el dia 24 de juliol de 2023, tenint clar que no ha obtingut escó de diputada, la senyora Martí sol·licita el seu reingrés en l'Administració de la Generalitat.

Com és procedent resoldre la seua sol·licitud de reingrés?

- A) Se l'assignarà al lloc de treball que tenia reservat, una vegada es resolga el nomenament provisional de la persona que, si és el cas, l'estiguera ocupant.
- B) Se l'assignarà a un lloc de treball del seu cos, escala o agrupació professional funcional, amb les retribucions corresponents al seu nivell competencial reconegut i en idèntica localitat, amb efectes des de la data de la seua sol·licitud.
- C) Se l'assignarà a un lloc de treball del seu cos, escala o agrupació professional funcional i en idèntica localitat a l'últim ocupat, i se li respectaran les retribucions corresponents al seu nivell competencial reconegut, amb efectes no posteriors a un mes posterior a la data de sol·licitud.
- D) No es pot accedir a la sol·licitud. Haurà de ser declarada en situació d'excedència voluntària per interès particular.

19. Macías Maciste és funcionari de carrera de la Generalitat, cos C1-01, titular d'un lloc d'administratiu classificat amb nivell competencial 14 i component d'acompliment E019 i adscrit al Servei Econòmic de la Subsecretaria de la Conselleria d'Indústria.

Al Servei de Personal d'esta conselleria ha arribat la informació que el senyor Maciste realitza des de fa quatre mesos una activitat remunerada a temps parcial (20 hores setmanals) com a preparador físic en el gimnàs MuskelGross4.

Des del Servei de Personal se li envia comunicació escrita al senyor Maciste en què se li requerix que aclarisca la situació i se l'advertix que pot estar incorrent en situació d'incompatibilitat.

El senyor Maciste contesta dient que la seua activitat no té cap relació amb les seues funcions en la Conselleria, ni interferix en estes, ja que realitza la segona activitat de 16:00 a 20:00 hores els dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabtes. No obstant això, per si és necessari, sol·licita que se li concedisca la compatibilitat per a esta activitat.

S'ha comprovat, a través del sistema de control horari, que el senyor Maciste ha complit fidelment en els últims 4 mesos la jornada de 37 hores i mitja setmanals assignada, així com l'horari assignat.

Indique quina serà l'acció que és procedent realitzar per part de la Conselleria respecte del senyor Maciste:

- A) Incoar expedient disciplinari per falta molt greu.
- B) Incoar expedient disciplinari per falta greu.
- C) Incoar expedient disciplinari per falta lleu.
- D) S'ha de tramitar la sol·licitud de compatibilitat. No serà procedent la incoació d'expedient disciplinari perquè el funcionari ja ha sigut advertit i ha esmenat la irregularitat.

20. Mitjançant acord del dia 19/08/2025, de la persona titular de la Direcció General de Consum, s'inicia expedient sancionador contra la mercantil DEPLASTIC, SL.

L'acord d'inici es notifica electrònicament a DEPLASTIC, SL, el 25/08/2025 (dilluns, no festiu). La mercantil presenta al·legacions el dia 5/09/2025.

Instruït l'expedient, el dia 6/10/2025 es dicta proposta de resolució, que es notifica electrònicament a DEPLASTIC, SL. L'empresa no formula al·legacions a la proposta de resolució.

La norma reguladora del procediment sancionador específic no estableix un termini màxim per a resoldre.

Quin serà l'últim dia per a resoldre i posar a disposició electrònica de la interessada la resolució sancionadora sense que el procediment puga considerar-se caducat?

(Totes la dates mencionades en l'enunciat i en les respostes del cas són dies hàbils).

A) L'últim dia per a resoldre i posar a disposició electrònica la notificació serà el 19/11/2025.

B) L'últim dia per a resoldre serà el 19/11/2025, havent-se de posar la notificació a disposició electrònica de la interessada dins dels deu dies hàbils següents.

C) L'últim dia per a resoldre i posar a disposició electrònica la notificació serà el 20/11/2025.

D) L'últim dia per a resoldre serà el 20/11/2025, havent-se de posar la notificació a disposició electrònica de la interessada dins dels deu dies hàbils següents.

21. La conselleria competent en matèria de Cultura és la competent per a l'expropiació d'uns abandonats solars i vivendes en declarada situació de ruïna en el centre històric d'Alacant, que pretén destinar a la construcció d'un museu d'art contemporani en el centre de la ciutat. Per a la gestió de les tasques administratives no disposa del personal suficientment qualificat per a això, per la qual cosa ha pensat comptar amb l'Entitat Valenciana d'Infraestructures (EVAI) per a la tramitació de l'expedient expropiatori, en el qual es requerix l'adopció de disposicions de caràcter general per esta conselleria.

L'EVAI és una entitat de dret públic l'objectiu estratègic essencial de la qual és catalitzar els processos de promoció, construcció i gestió de determinades infraestructures autonòmiques. L'EVAI està concebuda per a realitzar les obres i els servicis necessaris per a la construcció, gestió, conservació, manteniment i explotació de sòl, infraestructures, equipaments i edificacions, així com per a impulsar i gestionar activitats de promoció econòmica i complementàries de les anteriors per a aconseguir la màxima eficiència en els seus objectius.

Quina és la figura jurídica a través de la qual es podria ocupar l'EVAI de l'execució de la competència expropiatòria de la Conselleria de Cultura?

A) Un encàrrec a mitjà propi.

B) Una encomanda de gestió.

C) Un contracte.

D) Una delegació de competències.

22. Després d'un procés d'adquisició tramitat per la conselleria competent en matèria de Patrimoni, a la conselleria competent en matèria d'Agricultura li ha sigut adscrit un immoble de naturalesa rústica en el qual es desenrotllaran directament activitats de servici públic relatives a la investigació agroalimentària, tant en laboratori com en plantacions sobre el sòl, així com altres activitats de caràcter administratiu.

No obstant això, l'estat de l'immoble, tant en la part construïda com en els camps, és del tot lamentable atés que es tractava d'una centenària explotació que es trobava abandonada des de feia més de 50 anys. Per a la seua posada en funcionament, es requerix la prèvia tramitació d'una gran reforma i condicionament integral d'este immoble, que implicarà obres i posteriors servicis de manteniment.

Indica quina de les següents opcions es podria adoptar per a escometre esta reforma i el seu posterior manteniment.

A) És possible l'encàrrec a un mitjà propi si es complixen les condicions de l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

B) Atés que es requerix la realització d'obres de caràcter permanent i fix, és possible la concessió d'acord amb la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana.

C) És possible l'encomanda de gestió a una entitat de dret públic.

D) Es requerix a la conselleria competent en matèria de Patrimoni perquè l'execute per qualsevol instrument que estime oportú i aconsellant la figura del contracte, ja que l'immoble degué ser restaurat i habilitat per al seu funcionament per la conselleria competent per a la seua adquisició, i haver-ho depurat abans de l'adscripció.

23. Com a persona tècnica que pertany al cos superior d'administració general de la Generalitat tens la tasca de gestionar la tramitació d'una subvenció nominativa. Arribat el tràmit de la fiscalització i intervenció prèvia, la Intervenció Delegada de la teua conselleria ha verificat l'incompliment d'algun aspecte, en els termes establits en l'article 104 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. En concret, ha retornat l'expedient i suspés la tramitació d'este perquè aprecia que no es tracta d'una subvenció, sinó d'un contracte.

Davant d'esta situació, et deceps davant de tant de treball fet per a res, però et resisteixes a rendir-te, per a això prepares un informe per a defensar la viabilitat de la subvenció mitjançant conveni.

Quina de les següents opcions és la viable perquè l'aprovació del gasto pugui tindre opcions de materialitzar-se?

A) Prepara una objecció davant de la mateixa Intervenció Delegada, perquè el teu director general, com a òrgan directiu i gestor de la línia nominativa, justifiqui la necessitat i oportunitat del conveni i, raones profusament la naturalesa de subvenció de la disposició dinerària.

B) Prepara una discrepància perquè la teua subsecretaria la tramite davant de la Intervenció General de la Generalitat. En eixa discrepància justificaràs la naturalesa no contractual de la disposició dinerària, i defensaràs la seua consideració com a subvenció.

C) Proposes elevar de nou l'expedient a la Intervenció Delegada i els fas entendre raonadament que una llei de pressupostos ha determinat la naturalesa del lliurament dinerari com a subvenció i que cap intervenció delegada pot qüestionar eixe aspecte, per estricta legalitat.

D) Fas constar que la Intervenció Delegada no pot suspendre la tramitació de l'expedient basant-se en eixe aspecte perquè no es contempla en l'article 102 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions i, eleva de nou l'expedient per a la seua fiscalització.

24. Un alcalde d'un municipi, molt aficionat a l'ornitologia, planteja al titular de la conselleria amb competències en matèria de Cultura la possibilitat d'organitzar un certamen de caràcter nacional sobre els coloms missatgers. El conseller acull de bon grat la iniciativa i aconseguix que en els pressupostos de la Generalitat del següent exercici es contemple una línia de subvenció de caràcter nominatiu, que es tramitarà a través d'una resolució de concessió dictada pel conseller. D'acord amb l'exposat, únicament una de les següents afirmacions és correcta:

A) Per a agilitzar la gestió, es podrà tramitar de forma anticipada la subvenció nominativa, i es podrà arribar al moment procedimental immediatament anterior al de la resolució de la concessió, havent de constar en tots els tràmits que tal atorgament estarà condicionat a l'existència, en els pressupostos de l'exercici econòmic següent, de crèdit adequat i suficient per a això.

B) La concessió de la subvenció ha de ser autoritzada amb caràcter previ per part del Consell, ja que, encara que la seua quantia no supera el milió d'euros, la beneficiària de la subvenció és una administració pública.

C) En tractar-se la beneficiària d'una administració pública, la subvenció concedida a l'ajuntament podrà tindre abast plurianual, així com crear-se i modificar-se una vegada aprovada la Llei de pressupostos de l'exercici corresponent.

D) La resolució de concessió haurà de publicar-se en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de manera addicional a la publicació en la Base de dades nacional de subvencions, de la informació prevista en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

25. El senyor Francisco G. G. està valorant el centre educatiu on vol que el seu fill curse els seus estudis d'Educació Primària. Li han comentat que hi ha un centre educatiu de titularitat de la Generalitat que sempre ha tingut prestigi, però que en els últims anys ha tingut problemes per enfrontaments entre determinats professors. Per això, exercix el dret d'accés a la informació pública, i sol·licita a la conselleria competent en matèria d'Educació que li facilite la següent documentació:

- Llistat amb el nom, cognoms i càrrec que ocupa el personal docent integrant de l'equip directiu del centre, situat a Castelló de la Plana.

- Extracte dels acords més rellevants adoptats en l'últim Claustre de professors, on es va tractar, entre altres assumptes, una denúncia d'assetjament laboral presumptament infringit per diversos docents cap a una professora, que ara està de baixa.

Sobre la base del que es preveu en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, solament una de les següents afirmacions és correcta:

A) Resultarà competent per a resoldre sobre el dret d'accés la direcció territorial de Castelló de la conselleria competent en matèria d'educació.

B) La informació sol·licitada de l'equip directiu té la consideració de dades merament identificatives relacionades amb l'organització, funcionament o activitat pública de l'òrgan, per la qual cosa, com a regla general, s'haurà de facilitar.

C) Atés que la informació sol·licitada amb relació al Claustre de professors pot afectar drets o interessos de tercers, degudament identificats, haurà de concedir-se a estos un termini de deu dies hàbils perquè puguin realitzar les al·legacions que estimen pertinents.

D) La resolució en la qual es concedisca o denegue l'accés haurà de notificar-se al sol·licitant i en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per a resoldre, termini que podrà ampliar-se per uns altres dos mesos en el cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita així ho facen necessari.

26. L'Associació Valenciana Amor per les Arrels de l'Horta Valenciana resulta beneficiària d'una subvenció concedida, l'any 2024, per la conselleria competent en matèria de Cultura per a la promoció de la difusió de la llengua valenciana en l'àmbit cultural. La quantia concedida ascendix a un total de 55.000 euros. L'entitat beneficiària de la subvenció, que té naturalesa privada, ha incomplert les seues obligacions en matèria de publicitat activa, després de desatendre el requeriment exprés formulat pel Consell Valencià de Transparència. D'acord amb esta qüestió, i sobre la base del que es preveu en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, assenyalen quina de les següents afirmacions és INCORRECTA:

- A) La conducta exposada constituïx una infracció molt greu, que resulta sancionable amb multa compresa entre 30.001 i 100.000 euros.
- B) La tipificació de la infracció com a molt greu pot comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, així com la prohibició d'obtindre subvencions durant un període màxim de tres anys.
- C) La potestat sancionadora en el cas descrit correspondrà a la persona titular de la conselleria competent en matèria de Transparència, amb independència de la quantia de la sanció a imposar.
- D) La resolució que pose fi al procediment sancionador incoat contra l'associació haurà de comptar amb un informe, preceptiu i vinculant, del Consell Valencià de Transparència.

27. Una empresa de capital majoritàriament forà, que posseïx institucions universitàries repartides per tot el món, s'ha interessat per instal·lar-se en la Comunitat Valenciana, on té prevista la creació de la universitat privada denominada Universitat Valenciana del Mediterrani. Atés que la intenció és fixar la seua seu principal en la Comunitat Valenciana, passaria a formar part del Sistema Universitari Valencià, i li resultaria d'aplicació la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de coordinació del Sistema Universitari Valencià. D'acord amb el que es preveu en esta norma, assenyalen l'afirmació INCORRECTA:

- A) La universitat de nova creació serà reconeguda mitjançant llei de les Corts, corresponent al Consell autoritzar el començament de les activitats, una vegada comprovat el compliment dels requisits bàsics legals exigibles.
- B) L'incompliment dels requisits o compromisos podrà donar lloc a la revocació del reconeixement de la universitat privada per part de la persona titular del departament competent en matèria d'universitats, d'acord amb el procediment legalment establert.
- C) Correspondrà a la Universitat Valenciana del Mediterrani elaborar les seues normes d'organització i funcionament que seran aprovades, després del control de legalitat, pel Consell.
- D) Per a la possible adscripció de la nova universitat a una de les universitats públiques situades en la Comunitat Valenciana, resultarà necessària la firma d'un conveni d'adscripció entre l'entitat titular del centre universitari Universitat Valenciana del Mediterrani i la universitat d'adscripció.

28. La conselleria competent en matèria d'Infraestructures Educatives pretén licitar un contracte per a la construcció d'un restaurant per al cicle formatiu de restauració del CIPFP Batoi d'Alcoi. El contracte es dividix en els següents lots:

- Lot 1: Subministrament de l'equipament de cuina necessari per al restaurant del CIPFP.**
- Lot 2: Obra de construcció del restaurant del CIPFP i servicis de coordinació en matèria de seguretat i salut d'esta obra.**

D'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i amb relació a la divisió en lots de l'objecte del contracte, indique l'opció correcta:

- A) La divisió en lots és vàlida.
- B) La divisió en lots no és vàlida. Les prestacions corresponents al lot 1 i al lot 2 haurien de licitar-se conjuntament perquè es tracta d'un contracte mixt.
- C) La divisió en lots no és vàlida. Han de licitar-se en un mateix lot totes les prestacions corresponents a contractes d'obres i de subministraments.
- D) La divisió en lots no és vàlida. L'obra i els servicis de coordinació en matèria de seguretat i salut han de licitar-se en contractes o lots separats.

29. Una entitat del Sector Públic Institucional de la Generalitat creada per a la consecució de projectes estratègics per a la Comunitat Valenciana, i amb la condició de poder adjudicador, pretén licitar un contracte subjecte a regulació harmonitzada per a la construcció d'un estadi de futbol perquè la Comunitat Valenciana pugui ser subseu de dos partits del Mundial de Futbol 2030.

D'acord amb el que regula la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sobre les garanties exigibles, assenyalen l'opció INCORRECTA:

- A) L'òrgan de contractació pot exigir una garantia provisional en el plec de clàusules administratives particulars, per un import del 2 per 100 del pressupost base de licitació del contracte, exclòs l'impost sobre el valor afegit.
- B) Si l'òrgan de contractació acorda exigir una garantia provisional, esta s'extingirà automàticament i serà retornada als licitadors immediatament després de la perfecció del contracte.
- C) Per tractar-se d'un cas especial, l'òrgan de contractació podrà establir en el plec de clàusules administratives particulars, a més de la garantia definitiva, que es preste una garantia complementària de fins a un 10 per 100 del preu final ofert, exclòs l'impost sobre el valor afegit, podent arribar la garantia total a un 15 per 100 del citat preu.
- D) El licitador proposat com a adjudicatari per haver presentat la millor oferta haurà de constituir a la disposició de l'òrgan de contractació una garantia d'un 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l'impost sobre el valor afegit.

30. El Museu de Belles Arts de València vol contractar el subministrament de vitrines, panells informatius i prestatgeries per a la renovació de les sales exposades al públic.

El valor estimat del contracte s'ha fixat en 39.900 euros, IVA exclòs, i un termini de duració del contracte de 4 mesos.

La direcció del museu té dubtes respecte a la tramitació del contracte, d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Indique a continuació l'opció correcta tenint en compte la llei:

- A) Es podria tramitar com un contracte menor per ser de valor estimat inferior a 40.000 euros, i de duració inferior a 12 mesos.
- B) La resolució d'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats i licitadors, havent de ser publicada en el perfil del contractant en el termini de 10 dies.
- C) Si s'opta per adjudicar el contracte mitjançant el procediment obert simplificat de l'article 159.6 de la Llei 9/2017, s'eximirà als licitadors de l'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
- D) En la valoració de les ofertes no és possible jutjar de valor, en cap cas.

31. La Direcció General d'Infraestructures Educatives de la Generalitat ha tramitat un expedient de contractació per a la construcció d'un nou centre educatiu a Vall d'Alba, amb un pressupost base de licitació de 900.000 euros, IVA inclòs. Una vegada formalitzat el contracte, es va decidir modificar-lo perquè no es van contemplar una sèrie d'instal·lacions que eren necessàries per a poder emmagatzemar utilitatge divers del centre.

Tenint en compte que es tractaria d'una modificació no prevista en els plecs, assenyal·le l'opció correcta, d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:

- A) Només podrà realitzar-se quan la modificació es limite a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la causa subjectiva que la faça necessària.
- B) La modificació podrà ser superior al 20 per cent de preu inicial del contracte.
- C) Els contractes de les administracions públiques podran modificar-se durant la seua vigència fins a un màxim del 20 per cent del preu inicial en el cas de modificacions no previstes en els plecs, i en este cas seran voluntàries per als contractistes quan impliquen, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seua quantia que no excedisca del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs.
- C) La modificació serà voluntària per al contractista, per no estar prevista en els plecs.

32. A fi de millorar l'eficiència energètica, la conselleria competent en matèria d'Energia ha projectat la construcció d'una subestació elèctrica d'última generació a Nules.

Per a poder dur a terme la construcció de la subestació, esta conselleria tramitarà l'expropiació dels terrenys necessaris. Concretament s'expropiaran de manera parcial o total les finques 101, 102 i 103, totes estes rústiques.

La conselleria va acordar la necessitat de l'ocupació dels terrenys, seguint per a això el procediment ordinari, d'acord amb la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa.

La finca 101 serà expropiada en un 75 % de la seua superfície total. Per este motiu, la persona propietària de la finca formula sol·licitud d'expropiació total de la finca, per considerar que la conservació del 25 % restant tindrà caràcter antieconòmic.

La finca 102 serà expropiada en un 30 % de la seua superfície total, i la finca 103 s'expropiarà al 100 %.

En relació amb l'anterior, assenyal·le la resposta INCORRECTA:

- A) Si consideren que conservar la part no expropiada de la finca els resulta antieconòmic, tant la persona propietària de la finca 101 com la de la finca 102 poden sol·licitar, i l'Administració ha de decidir al respecte, l'expropiació de la totalitat de les finques.
- B) Efectuada l'ocupació de la finca, es tramitarà l'expedient d'expropiació en les seues fases de preu just.
- C) Respecte de les tres finques s'abonarà a les persones expropiades, a més del preu just, un cinc per cent com a premi d'afecció.
- D) Si l'Administració rebutja l'expropiació total de la finca 101, s'inclourà en el preu just la indemnització pels perjudicis que es produïsquen a conseqüència de l'expropiació parcial de la finca.

33. Seguint amb el supòsit exposat en la pregunta anterior, la finca 103 serà expropiada íntegrament.

En el Registre de la Propietat figura inscrita com a propietària Dolores Gallardo. No obstant això, la Conselleria ha tingut constància que esta persona ha mort recentment i que existix litigi pendent entre els seus dos descendents, Pedro Gallardo i Josefa Gallardo, per a determinar a qui correspon heretar este bé immoble.

Així mateix, consta en esta finca inscrita una servitud de pas en favor d'una finca confrontant (finca 198) no afectada per l'expropiació.

Tenint en compte l'anterior, indique la resposta correcta en relació amb les persones que seran part en el procediment expropiatori i el nombre d'expedients individuals que hauran de tramitar-se com a part interessada:

- A) Quatre expedients, perquè seran part interessada Pedro Gallardo, Josefa Gallardo, la persona propietària de la finca 198 i el Ministeri Fiscal.
- B) Tres expedients, perquè seran part interessada Pedro Gallardo, Josefa Gallardo i la persona propietària de la finca 198.
- C) Un únic expedient, que agrupe tots els béns i drets afectats, i es farà posteriorment el repartiment que siga procedent, una vegada siga ferma la sentència que dirimisca el litigi pendent.
- D) Dos expedients, perquè seran part interessada Pedro Gallardo i Josefa Gallardo.

34. El director general de Centres Docents de la Generalitat es planteja l'alienació d'equips informàtics de diversos centres públics educatius de la Generalitat, i es planteja una sèrie de qüestions en relació amb esta.

Assenyalen la resposta INCORRECTA, d'acord amb la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana:

- A) Mitjançant resolució motivada de l'òrgan de contractació competent, previ informe favorable de la Direcció General de Patrimoni, podran entregar-se els equips informàtics usats a compte del preu d'adquisició d'altres nous o de segona mà.
- B) L'acord d'alienació dels equips informàtics implicarà la baixa en l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat i incorporarà, si és el cas, la desafectació dels béns de què es tracte. El citat acord, en el qual constarà la valoració, haurà de comunicar-se a la Direcció General de Patrimoni per a la seua anotació en l'Inventari General de Béns i Drets.
- C) Si els equips informàtics són d'aprofitament impossible i amb un valor econòmic nul, d'acord amb la seua taxació pericial, el departament al qual està adscrit el bé podrà procedir a la seua retirada o destrucció de la manera que resulte més econòmica a l'Administració, i ho comunicarà a la Direcció General de Patrimoni.
- D) Podrà acordar-se l'alienació directa quan el valor dels equips informàtics fora inferior a 30.000 euros, i es tracte de béns obsolets o deteriorats per l'ús o quan la subhasta quede deserta. En tot cas, haurà d'acreditar-se en l'expedient que s'han consultat, sempre que això resulte possible, un mínim de tres ofertes.

35. Quin dels següents informes o dictàmens NO és vinculant?

A) L'informe que emet la direcció general competent en matèria de funció pública en relació amb les sol·licituds que complixen els requisits de participació en les convocatòries per a proveir llocs de treball mitjançant lliure designació en la Conselleria d'Indústria.

B) L'informe que emet, amb caràcter previ a l'aprovació d'un decret del Consell pel qual es creen i regulen uns premis amb dotació econòmica, la conselleria competent en matèria d'hisenda respecte a l'adequació a les disponibilitats pressupostàries i als límits dels escenaris pressupostaris plurianuals.

C) L'informe que emet la direcció general competent en matèria de control i coordinació d'ajudes públiques de la Generalitat sobre l'adequació i compatibilitat amb la normativa de la Unió Europea sobre competència, de les ajudes públiques de la Generalitat previstes en els projectes de conveni a les quals siga aplicable l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, com a tràmit previ a la comunicació o notificació i autorització de la Comissió Europea, segons siga procedent.

D) L'informe de valoració de les proposicions que emet el servei tècnic de l'òrgan de contractació en un expedient de contractació de servei de manteniment, adjudicat mitjançant procediment obert simplificat, en el qual es contemplen criteris d'adjudicació la quantificació dels quals depén d'un juí de valor.

36. Quin dels següents supòsits es considera actuació administrativa automatitzada, d'acord amb l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic?

A) L'obtenció d'un informe estadístic, generat íntegrament per una aplicació corporativa utilitzada pel Servei d'Anàlisi i Planificació Econòmica, a sol·licitud de la persona titular de la Direcció General d'Economia de la Generalitat, per a preparar la seua intervenció sobre predicció econòmica de la Comunitat Valenciana en una taula redona a la qual ha sigut convidada.

B) L'emissió d'un informe tècnic de valoració de proposicions de licitadors, no subjectes a juí de valor, realitzat per una funcionària del cos superior facultatiu, escala d'enginyeria industrial, de la Generalitat, que s'ha valgut d'una intel·ligència artificial, encara que firmat digitalment per ella.

C) L'emissió en dia festiu, i firma mitjançant segell electrònic de la direcció general competent en matèria de contractació pública, de certificació d'inscripció en el Registre de licitadors autonòmic, a sol·licitud telemàtica d'una empresa donada d'alta en este.

D) La utilització per un ciutadà d'un *chatbot* multimodal en el portal corporatiu de la Generalitat per a localitzar i descarregar-se una aplicació indispensable per a poder obtindre dades sobre una parcel·la agrícola seua.

37. La conselleria competent en matèria d'Educació, que convoca i concedix anualment ajudes per a l'escolarització de l'alumnat de 0-3 anys, desitja que els centres autoritzats d'Educació Infantil de primer cicle, tots estos de titularitat privada, col·laboren amb esta en la gestió i pagament de les ajudes sota la figura d'entitat col·laboradora, prevista en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Per a això s'haurà d'acudir a la figura del conveni en el qual es regulen les condicions i obligacions que assumiran els centres, i que seran iguals per a tots estos. Una de les següents afirmacions és INCORRECTA:

A) En el cas plantejat, es podrà utilitzar la figura del conveni tipus prevista en el Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.

B) Haurà de determinar-se en el conveni la compensació econòmica a favor dels centres educatius, que ha de retribuir la seua actuació com a entitats col·laboradores.

C) Atesa la naturalesa privada dels centres amb els quals es firmarà el conveni, l'autorització del Consell únicament resultarà preceptiva en el cas que, directament o indirectament, del conveni es deriven obligacions econòmiques per a l'Administració de la Generalitat, derivades de subvencions de quantia superior a un milió d'euros per beneficiari.

D) La Llei 38/2003 estableix uns requisits comuns per a obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora, si bé les obligacions previstes per a una i una altra figura són distintes.

38. Un ajuntament de la província de València, davant de la sol·licitud insistent dels veïns d'un dels nuclis de població localitzats en el seu terme municipal, decidix finalment iniciar la tramitació per a la seua constitució en entitat local menor. En concret, es tracta d'una coneguda urbanització on residixen durant tot l'any diversos centenars de veïns i que està aïllada geogràficament, amb difícils accessos i dista diversos quilòmetres de la població més pròxima. Per a facilitar les gestions, és el mateix ajuntament el que inicia d'ofici el procés de constitució de l'entitat local menor. En la tramitació de l'expedient no s'ha remés a la Generalitat tota la informació que resulta preceptiva, i en la resolució mitjançant la qual s'acorda la constitució de l'entitat local menor, l'ajuntament ha omés l'informe preceptiu de la Diputació Provincial de València. A la vista de les vicissituds del cas, i d'acord amb el que es preveu en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, indique quina de les respostes és INCORRECTA:

- A) L'entitat local té el deure de remetre a la conselleria competent en matèria d'administració local còpia o extracte dels acords adoptats pel Ple i la Junta de Govern Local.
- B) La Generalitat podrà impugnar directament davant de la jurisdicció contenciosa administrativa l'acord adoptat per l'ajuntament, quan considere que este infringeix l'ordenament jurídic o menyscabe competències autonòmiques, interferisca en el seu exercici o excedisca de la competència del municipi.
- C) La conselleria competent en matèria d'administració local podrà sol·licitar ampliació de la informació remesa per l'ajuntament, que haurà de remetre's en el termini màxim de vint dies hàbils. Fins que es reba esta informació quedarà suspès el termini per a formular requeriment o per a impugnar directament l'acte o acord davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.
- D) A la vista de la documentació remesa, la Generalitat podrà requerir l'ajuntament perquè anul·le l'acord, en entendre que infringeix l'ordenament jurídic. El requeriment haurà de ser motivat i expressar la normativa que s'estime vulnerada, i si l'entitat local no l'atén en el termini de quinze dies, la Generalitat podrà impugnar l'acte o acord davant de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos.

39. La Generalitat Valenciana, incloent-hi l'Administració de la Generalitat i totes aquelles entitats que es troben sectoritzades com a administració pública, segons la delimitació prevista en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, presenta un període mitjà de pagament de 40 dies. Assenyale la resposta correcta:

- A) El període mitjà de pagament a proveïdors supera els 30 dies de manera que es produïx l'incompliment dels terminis previstos en l'article 18.4 de la Llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, relatiu a les mesures automàtiques de prevenció i el Ministeri d'Hisenda realitzarà una comunicació d'alerta.
- B) El període mitjà de pagament a proveïdors és major de 30 dies pel que supera el termini màxim previst en la normativa sobre morositat i haurà d'actualitzar el seu pla de tresoreria incloent l'import dels recursos que dedicarà mensualment al pagament de proveïdors per a reduir el seu període mitjà de pagament, així com el compromís d'adoptar mesures per a reduir-lo.
- C) El període mitjà de pagament a proveïdors és major de 30 dies pel que supera el termini màxim previst en la normativa sobre morositat, però només haurà d'actualitzar el seu pla de tresoreria quan supere este termini durant dos mesos consecutius.
- D) El període mitjà de pagament a proveïdors és inferior als 60 dies pel que no supera el termini màxim previst en la normativa sobre morositat i no haurà de fer res.

40. La direcció general competent en matèria d'espectacles va resoldre sancionar amb una multa de 30.051 euros el pub Oryx, establiment públic situat en el terme municipal de Vila-real, per permetre el consum d'alcohol a menors de 18 anys, la qual cosa es tipifica com a infracció greu en l'article 51 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. L'entitat sancionada, titular del pub Oryx i amb domicili a Castelló de la Plana, no està d'acord amb la resolució sancionadora i, després d'esgotar la via administrativa, pretén acudir a la via judicial.

En relació amb l'anterior, a qui competix, en qualsevol cas, conèixer del recurs contenciós administratiu?

- A) A la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en única instància.
- B) Als jutjats contenciosos administratius de València, en única o primera instància, per ser on té la seua seu la part demandada.
- C) Als jutjats contenciosos administratius de Castelló de la Plana, en única o primera instància, per ser on es van produir els fets constitutius d'infracció.
- D) Als jutjats contenciosos administratius de Castelló de la Plana o als de València, en única o primera instància, a elecció de la part demandant.